Gobierno de Canarias

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
REACT-EU
Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC", MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FINANCIADO CON EL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN *(«NEXT GENERATION EU»)* CON CARGO AL FONDO DE AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

CUADRO RESUMEN de la presente licitación:

TRAMITACIÓN URGENTE			
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES		
SERVICIO GESTOR	ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD		
OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato será la realización del servicio de digitalización de la educación mediante la puesta en marcha de diferentes servicios de apoyo a la integración educativa de las TIC.			
CPV:	72222300 – Servicios de tecnología de la información		
LOTES (si/no):	SI	LIMITACIONES EN LOTES:	NO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN *(IGIC incluido)*:	3.636.553,02 €		
VALOR ESTIMADO *(IGIC incluido)*:	7.091.278,38 €		

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO (ARTS. 17, 28, 99, 123, 124 Y D.A. CUARTA DE LCSP) 6
2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (ARTS. 61, 63 Y 190 LCSP)....8
3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN....9
4. APTITUD PARA CONTRATAR (ARTS. 65 Y SS. LCSP)....12
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (ART. 100 Y 309 LCSP)....19
6. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (ARTS. 35.1.I Y 116.3 LCSP)….22
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (ART. 101 LCSP Y ART. 39 LEY 4/2021)…25
8. PRECIO DEL CONTRATO (ART. 102 LCSP)....26
9. REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO (ARTS. 102.6, 103 Y SS. Y 309 LCSP)....26
10. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (ARTS. 29 Y 195 LCSP)....28
11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (ARTS. 119 (URGENTE), 131.2, 152 Y 156 LCSP)....29
12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (ARTS. 145, 146 Y 147 LCSP)....29
13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (ARTS.119 (URGENTE), 136, 137, 138, 139 Y 144 LCSP)....37
14. GARANTÍA PROVISIONAL (ARTS. 106 Y 108 LCSP)....39
15. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (ART. 140 LCSP)....39
16. MESA DE CONTRATACIÓN (ARTS. 157.5 Y 326 LCSP)....43
17. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (ARTS. 140.3 Y 141.2 LCSP)....45
18. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (ARTS. 70.1, 150 Y 157 LCSP)....46
19. ADJUDICACIÓN (ART. 150.2 Y 3, 151, 152 Y 158 LCSP)....49
20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (ARTS. 36 ,153 Y 154 LCSP)....54
21. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO (ART. 62 LCSP)....55
22. RESPONSABLE DEL CONTRATO (ART. 62 LCSP)....56
23. DELEGADO DEL CONTRATISTA....58
24. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA (ARTS. 133.2, 196, 201, 202 Y 211.1 LCSP)....58
25. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (ARTS. 197 LCSP)....68
26. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN....76
27. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA....76

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

28. ABONOS AL CONTRATISTA (ARTS. 198 LCSP)....77
29. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO Y PENALIDADES (ARTS. 192 Y 193 LCSP)....80
30. SUBCONTRATACIÓN (ARTS. 153.1, 139.4, 215, 216 ,217 Y D.A. 51 LCSP)....82
31. SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA (ART. 98 LCSP)....84
32. CESIÓN DEL CONTRATO (ART. 214 LCSP)....84
33. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (ARTS. 190, 203, 204, 205 Y D.A. TRIGÉSIMA TERCERA LCSP)....85
34. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (ART. 208 LCSP)....88
35. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ARTS. 111.3 Y 210 LCSP)....89
36. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO....89
37. PLAZO DE GARANTÍA....90
38. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (ART. 111 LCSP)....91
ANEXO I....92
ANEXO II....95
ANEXO III – LOTE 1....96
ANEXO III – LOTE 2....101
ANEXO III – LOTE 3....105
ANEXO IV – LOTE 1....107
ANEXO IV – LOTE 2....108
ANEXO IV – LOTE 3....109
ANEXO V – LOTE 1....110
ANEXO V – LOTE 2....112
ANEXO V – LOTE 3....114
ANEXO VI....116
ANEXO VII....120
ANEXO VIII....124
ANEXO IX....126
ANEXO X – LOTE 1....128
ANEXO X – LOTE 2....134
ANEXO X – LOTE 3....138
ANEXO XI – LOTE 1....141
ANEXO XI – LOTE 2....147
ANEXO XI – LOTE 3....151
ANEXO XII – LOTE 1....160

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XII – LOTE 2.....171
ANEXO XII – LOTE 3.....180
ANEXO XIII.....188
ANEXO XIV.....189

---------- *oOo* ----------

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ABREVIATURAS

LCSP. - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

RDL 36/2020.- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ley 4 /2021.- LEY 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación, denominado «*Next Generation* EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ROFSJ.- Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.

ROLECE. - Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

PLACSP. - Plataforma de Contratación del Sector Público.

LCCTE. - Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

EXPTE PAO-0128-2022

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC", MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FINANCIADO CON EL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN («NEXT GENERATION EU») CON CARGO AL FONDO DE AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU)

I
DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO (ARTS. 17, 28, 99, 123, 124 Y D.A. CUARTA DE LCSP)

1.1.- El objeto del contrato será la realización del servicio de digitalización de la educación mediante la puesta en marcha de diferentes servicios de apoyo a la integración educativa de las TIC, financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), para prestar asistencia, para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía, tal como se recoge en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, eje prioritario EP2: "Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las misma" y en el objetivo específico: OE 20.1.2 - OE REACT-UE 2. "Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital.", dentro de la Operación 4 en la que se contempla la digitalización de la educación, prácticas de enseñanza y aprendizaje, contenido educativo digital y entornos virtuales de aprendizaje."

La implantación de este Proyecto se aborda desde una perspectiva educativa que supone el diseño y ejecución de actuaciones para que la tecnología esté al servicio de los agentes de la comunidad educativa.

Desde la presente contratación se pretende complementar las actuaciones realizadas en lo referido a la integración y el uso eficaz de las tecnologías digitales de aprendizaje llevadas a cabo con proyectos anteriores en los centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

El objeto de este contrato se materializará mediante la prestación de servicios pata el diseño de programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y recursos para la digitalización del programa brujula20, el desarrollo de recursos educativos digitales sobre contenidos canarios con licenciamiento que permita la creación de nuevos contenidos por parte del alumnado y profesorado y finalmente el diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones educativas.

Esta contratación permite garantizar la prestación de servicios educativos para conseguir la integración de las TIC en los centros educativos de Canarias.

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual.

Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea: 72222300 – Servicios de tecnología de la información.

1.2.- La contratación se divide en tres lotes que se detallan a continuación. Para la separación de los mismos se han seguido criterios funcionales que permitan la participación de diferentes empresas, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente, constituyendo cada lote un contrato:

Lote 1: Digitalización de la educación: programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y recursos para la digitalización del programa Brujula20 (en adelante LOTE 1)

El objeto será la contratación de un servicio para el diseño de programaciones didácticas (PP.DD.) y situaciones de aprendizaje (SS.AA.) de diferentes áreas o materias de varios niveles y cursos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato respectivamente, para la producción de materiales didácticos digitales interactivos, dirigidos tanto al profesorado como al alumnado, para la puesta en marcha de las situaciones de aprendizaje correspondientes a cada programación didáctica y para la producción de contenidos y recursos educativos digitales.

Lote 2: Digitalización de la educación: desarrollo de recursos educativos digitales abiertos (en adelante LOTE 2)

El objeto será la contratación de un servicio para la producción de contenidos y recursos educativos digitales principalmente de contenidos canarios para ofertar a la comunidad educativa en abierto.

Lote 3: Digitalización de la educación: diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones educativas (en adelante LOTE 3)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

El objeto será la contratación de un servicio para el diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas, la evolución, actualización y mejora de aplicaciones educativas de la Consejería de Educación, la evolución, actualización y mejora de la herramienta de evaluación del alumnado, la evolución, actualización y mejora de las herramientas para la creación y edición de actividades y recursos educativos en el Aula Digital Canaria y EVAGD, la realización de desarrollos informáticos y aplicaciones educativas, la mejora de la interoperabilidad entre las herramientas educativas de la CEUCD, la evolución, actualización y mejora de la herramienta de catalogación de contenidos digitales en los repositorios de la CEUCD y su explotación desde herramientas externas y la creación de una herramienta de realidad virtual y aumentada de la CEUCD.

Dado que se admite la adjudicación de más de un lote a un mismo adjudicatario, y se establecen varios criterios de adjudicación, se permite presentar una oferta combinando entre los tres lotes.

La solvencia exigida en cada combinación será la determinada en la cláusula correspondiente y que deben ser cumplida por el licitador.

Comprobadas estas circunstancias, deberá llevarse a cabo una comparativa entre las ofertas presentadas por el licitador en conjunto con relación a las ofertas presentadas por los lotes separados considerados de forma aislada en relación a los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.

En estos casos, si se opta por la oferta integradora, todas las ofertas constituirán un solo contrato.

1.3.- Los licitadores pueden presentar oferta a uno, a dos o a los tres lotes.

Asimismo, el licitador puede ser adjudicatario de un máximo de tres lotes.

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 61, 63 y 190 LCSP)

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con arreglo a las facultades que le confiere el Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, el articulo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 5 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Gobierno de Canarias, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)

3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias de contratación vigentes, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en concreto, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

En caso de discrepancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el pliego de prescripciones técnicas (PPT) y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el PCAP.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

Esta contratación financiada con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) y se encuentra sujeta a las siguientes normas:

- La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- Las especialidades en materia de contratación reguladas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de carácter básico (art. 50 régimen excepcional de tramitación urgente), así como, las disposiciones que, no teniendo carácter básico, serán de aplicación supletoria respecto a la materia que se regula.

- Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19

- Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-EU)

- Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo «Reglamento Financiero».

- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y deben utilizarse de conformidad con los principios de desarrollo sostenible y de «no ocasionar daños», teniendo en cuenta el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asimismo, la igualdad entre hombres y mujeres, la transversalidad de la dimensión del género y la integración de la perspectiva de género deben tomarse en consideración y promoverse a lo largo de la ejecución de los programas operativos.

- En el ejercicio de sus responsabilidades en materia de información, comunicación y visibilidad de conformidad con el artículo 115, apartados 1 y 3, y el anexo XII, del Reglamento (EU) 2021/2221, lo órganos de contratación garantizarán que los beneficiarios potenciales, los beneficiarios, los participantes, los destinatarios finales de los instrumentos financieros y el público en general sean conscientes de la existencia y el volumen de los recursos REACT-EU y del apoyo adicional que estos proporcionan.

3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación con los actos que se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Asimismo, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratación los siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas

c) El acuerdo de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

3.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas al recurrir el acto de adjudicación.

3.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

3.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa.

3.6.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, salvo las modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

4. APTITUD PARA CONTRATAR (arts. 65 y ss. LCSP)

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de formalizar el contrato.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo

4.1.- Capacidad de obrar

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del presente pliego.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar con el sector público si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 19 del presente pliego.

4.2.- Prohibiciones de contratar

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 LCSP.

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 19.2 del presente pliego, sin perjuicio que con las especificaciones señaladas en el artículo 73.2 LCSP se comprobará por parte de la unidad encargada de la tramitación del contrato la existencia o no de inscripción de prohibición de contratar en el ROLECE.

4.3.- Solvencia

La solvencia económica y financiera se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a) Medios para acreditar la solvencia:

LOTE 1:

Se exigirá al licitador un volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas, deberá ser al menos, una vez el valor anual medio del contrato de la presente licitación, a fin de garantizar que la adjudicataria dispone de los medios y cualificación adecuados para llevar a término el objeto del contrato, respetando al mismo tiempo el principio de concurrencia y no discriminación, considerándose vinculados y proporcionales al objeto contractual y correspondiéndose con la siguiente cantidad: **3.640.686,64/27*12= 1.618.082,95 €** (cálculo realizado según lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo).

LOTE 2:

Se exigirá al licitador un volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas, deberá ser al menos, una vez el valor anual medio

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

del contrato de la presente licitación, a fin de garantizar que la adjudicataria dispone de los medios y cualificación adecuados para llevar a término el objeto del contrato, respetando al mismo tiempo el principio de concurrencia y no discriminación, considerándose vinculados y proporcionales al objeto contractual y correspondiéndose con la siguiente cantidad: **1.202.236,99 € /27 *12 = 534.327,55 €** cálculo realizado según lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo).

LOTE 3:

Se exigirá al licitador un volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas, deberá ser al menos, una vez el valor anual medio del contrato de la presente licitación, a fin de garantizar que la adjudicataria dispone de los medios y cualificación adecuados para llevar a término el objeto del contrato, respetando al mismo tiempo el principio de concurrencia y no discriminación, considerándose vinculados y proporcionales al objeto contractual y correspondiéndose con la siguiente cantidad: **1.784.439,33 € /27 *12 = 793.084,14 €** (cálculo realizado según lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo).

b) Concreción de los requisitos:

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial en que el empresario estuviera inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios, mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En todo caso, la inscripción en el ROLECE acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

4.3.2.- Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica o profesional se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a) Medios para acreditar la solvencia:

LOTE 1:

a.1) Una relación de los **principales servicios** realizados, en los tres últimos años naturales concluidos, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en la que se indique el importe (sin incluir impuestos), la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al **70 por ciento de la anualidad media del contrato**, y que se

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

corresponde con la siguiente cantidad: **3.640.686,64/27*12= 1.618.082,95 € * 70%= 1.132.658,07 €**

Por valor anual medio o anualidad media debe entenderse el valor estimado dividido en el número total de meses de la licitación (incluyendo prórroga), y multiplicado por 12 mensualidades.

Se entiende por importe acumulado la suma de los importes de todos los servicios y prestaciones realizados en un año natural, sin impuestos.

Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se acudirá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

a.2) Indicación (en el DEUC) de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

LOTE 2:

a.1) Una relación de los **principales servicios realizados**, en los tres últimos años naturales concluidos, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en la que se indique el importe (sin incluir impuestos), la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al **70 por ciento de la anualidad media del contrato**, y que se corresponde con la siguiente cantidad: **1.202.236,99 € /27 *12 = 534.327,55 € * 70%= 374.029,29 €**

Por valor anual medio o anualidad media debe entenderse el valor estimado dividido en el número total de meses de la licitación (incluyendo prórroga), y multiplicado por 12 mensualidades.

Se entiende por importe acumulado la suma de los importes de todos los servicios y prestaciones realizados en un año natural, sin impuestos.

Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se acudirá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

a.2) Indicación (en el DEUC) de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

LOTE 3:

a.1) Una relación de los principales servicios realizados, en los tres últimos años naturales concluidos, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en la que se indique el importe (sin incluir impuestos), la fecha y el destinatario,

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

público o privado de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, y que se corresponde con la siguiente cantidad: **1.784.439,33 € /27 *12 = 772.639,70 € * 70%= 555.158,90 €**

Por valor anual medio o anualidad media debe entenderse el valor estimado dividido en el número total de meses de la licitación (incluyendo prórroga), y multiplicado por 12 mensualidades.

Se entiende por importe acumulado la suma de los importes de todos los servicios y prestaciones realizados en un año natural, sin impuestos.

Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se acudirá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

a.2) Indicación (en el DEUC) de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental. *El órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes u otras pruebas de medidas equivalentes, que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP, que operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.*

b) Concreción de los requisitos

Los servicios dependientes del órgano de contratación, podrá requerir que los servicios efectuados se acrediten mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; o cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia (art. 75 LCSP)

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. según modelo del Anexo I.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ajenas a la unión temporal. En ambos casos habrá que estar a lo establecido en el artículo 75 de la LCSP.

4.4.- Concreción de las condiciones de solvencia (art. 76.2 LCSP)

Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula 4.3.2, las personas licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato, que deberán concretar en su oferta (art. 76.2 LCSP), según el modelo establecido en el Anexo I.

Lote 1:

Se consideran suficientes, como mínimo, los medios enumerados a continuación:

- 1 Jefe/a de Proyecto. Responsable de IGS y Operaciones .
- 2 Diseñador/a instruccional y coordinador/a de servicios de contenidos.
- 1 Técnico/a auxiliar de gestión.

Este compromiso se integrará en el contrato considerándose como obligación esencial y su incumplimiento llevará aparejado las penalidades establecidas en la cláusula 9.

Lote 2:

Se consideran suficientes, como mínimo, los medios enumerados a continuación:

- 1 Jefe/a de Proyecto. Responsable de IGS y Operaciones .
- 1 Técnico/a programador.
- 1 Diseñador/a instruccional y coordinador/a de servicios de contenidos.
- 1 Diseñador/a gráfico o ilustrador/a.
- 1 Técnico/a auxiliar de gestión.

Este compromiso se integrará en el contrato considerándose como obligación esencial y su incumplimiento llevará aparejado las penalidades establecidas en la cláusula 9.

Lote 3:

Se consideran suficientes, como mínimo, los medios enumerados a continuación:

- 1 Jefe/a de Proyecto. Responsable de IGS y Operaciones.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- 1 Técnico/a analista y/o programador/a "experto".
- 1 Técnico/a programador.
- 1 Diseñador/a UI/UX.
- 1 Técnico/a auxiliar de gestión.

Este compromiso se integrará en el contrato considerándose como obligación esencial y su incumplimiento llevará aparejado las penalidades establecidas en la cláusula 9.

4.5.- Concreción de las condiciones de solvencia (art 76.1 LCSP).

Además de la clasificación y los requisitos de solvencia exigidos en la cláusula 4.3, las personas licitadoras habrán de especificar en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal que va a realizar las prestaciones objeto del contrato, como se especifica en el Anexo I Modelo general de Declaración**.**

4.6.- En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la Administración.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 y 309 LCSP)

5.1.- El presupuesto de licitación, por cada unidad de ejecución, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), delimitado por los precios descritos en el **ANEXO X**, asciende a los siguientes importes:

- Lote 1: 1.997.710,11 €
- Lote 2: 659.689,02 €
- Lote 3: 979.153,89 €
- **Total: 3.636.553,02 €**

Dicho presupuesto, adecuado a los precios de mercado, se desglosa en los siguientes costes que han determinado su concreción:

Costes de la contratación:

- Costes directos: 2.718.918,14 €
- Costes indirectos: 611.756,58 €
- Otros gastos: 67.972,95 €

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- I.G.I.C. (7 %): 237.905,35 €
- **Total: 3.636.553,02 €**

Desglose por lotes	Lote 1	Lote 2	Lote 3
Costes directos:	1.493.615,03 €	493.225,43 €	732.077,67 €
Costes indirectos:	336.063,38 €	110.975,72 €	164.717,48 €
Otros gastos:	37.340,38 €	12.330,64 €	18.301,94 €
I.G.I.C. (7 %):	130.691,32 €	43.157,23 €	64.056,80 €
Total	1.997.710,11 €	659.689,02 €	979.153,89 €

Los costes se han calculado en base a los precios máximos unitarios multiplicados por las cantidades que se estiman adquirir (Anexo X), tomando como referencia los precios de mercado (PVP) aplicados a modelos de comercialización y que cumplen las prescripciones técnicas descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El coste indirecto se ha estimado en un 18% del coste total, en virtud de la previsión establecida en el artículo 131 RGLAP1 (12% en concepto de gastos generales y 6% en concepto de beneficio industrial).

En otros gastos o costes eventuales se ha estimado un 2% del presupuesto total.

En el cálculo de los costes directos se incluyen todos los costes que se derivan de la ejecución material de los servicios. Incluyen los costes laborales más los costes estimados de los medios materiales, servicios de valor añadido, etc, según mercado.

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado

En el supuesto que, con motivo de la baja en el precio unitario de los bienes a suministrar ofertado por la empresa adjudicataria para un lote, se produjera un ahorro respecto del presupuesto de licitación del mismo, el importe de dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del órgano de contratación, a incrementar el número de unidades a suministrar del lote, hasta igualar el presupuesto máximo de licitación, concretándose así en el momento de la adjudicación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Dicho presupuesto, adecuado a los precios de mercado, se desglosa en los siguientes costes que han determinado su concreción:

- Costes directos: 2.718.918,14 €
- Costes indirectos: 611.756,58 €
- Otros gastos: 67.972,95 €
- I.G.I.C. (7 %): 237.905,35 €
- **Total: 3.636.553,02 €**

Asimismo, para el cálculo del presupuesto base de licitación, además, se han tenido en cuenta los siguientes costes salariales anuales estimados del personal que se deberá adscribir a la ejecución del contrato, que incluyen el salario según convenio y los costes sociales. Los costes salariales se estructuran en el salario base y los costes sociales (cotizaciones a la Seguridad Social) a cargo de la entidad empleadora. Se ha tomado como referencia para su cálculo, el "XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública", publicado en el BOE n.º 57, de 6 de marzo de 2018, por Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En particular, las tablas salariales que figuran en la página 26981, en el que se fijan las retribuciones salariales a partir del 31/12/2019.

Las categorías laborales a las que corresponden los servicios son prestadas indistintamente por hombres y mujeres en condiciones de total equiparación salarial, rigiéndose dicho Convenio por el principio de igualdad (y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha desarrollado la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, cuyas previsiones se consideran como referencia interpretativa primordial del presente Convenio Colectivo).

A continuación, se indica el desglose de costes salariales anual según categorías de los perfiles solicitados (Actividad/Grupo/Nivel):

Lote 1:

Nombre del perfil	Categoría del perfil	Costes directos anuales por perfil (€)
Jefe/a de Proyecto. Responsable de IGS y Operaciones	3.A.I.	56.271,12 €
Diseñador instruccional	3.C.I.	37.978,49 €
Diseñador/a gráfico o ilustrador/	3.C.I.	34.525,90 €
Técnico/a auxiliar de gestión	1.C.I.	25.197,99 €

Lote 2:

Nombre del perfil	Categoría del	Costes directos

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	perfil	anuales por perfil (€)
Responsable de IGS y Operaciones /Jefe del proyecto	3.A.I.	56.271,12 €
Técnico programador	3.C.I.	34.525,90 €
Diseñador instruccional	3.C.I.	37.978,49 €
Diseñador gráfico/ilustrador	3.C.I.	34.525,90 €
Técnico administrativo. Auxiliar de gestión	1.C.I.	25.197,99 €

Lote 3:

Nombre del perfil	Categoría del perfil	Costes directos anuales por perfil (€)
Responsable de IGS y Operaciones /Jefe del proyecto	3.A.I.	56.271,12 €
Técnico analista	3.B.I.	47.314,85 €
Técnico programador	3.C.I.	34.525,90 €
Diseñador/a UI/UX	3.C.I.	37.978,49 €
Técnico administrativo. Auxiliar de gestión	1.C.I.	25.197,99 €

5.2.- El presupuesto base de licitación máximo por lote que se prevé para el contrato asciende a los importes siguientes, IGIC incluido:

- **Lote 1:** El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato asciende a los importes siguientes, IGIC incluido:
  - **Coste estimado:** 1.867.018,79 €
  - **IGIC (7 %):** 130.691,32 €
  - **Total:** **1.997.710,11 €**
- **Lote 2:** El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato asciende a los importes siguientes, IGIC incluido:
  - **Coste estimado:** 616.531,79 €
  - **IGIC (7 %):** 43.157,23 €
  - **Total:** **659.689,02 €**
- **Lote 3:** El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato asciende a los importes siguientes, IGIC incluido:
  - **Coste estimado:** 915.097,09 €
  - **IGIC (7 %):** 64.056,80 €

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- **Total:** **979.153,89 €**

En el presente contrato el contratista se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y precio unitario y en el que el número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato están subordinadas a las necesidades del órgano de contratación.

Si las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá realizarse la correspondiente modificación del contrato que deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades, de acuerdo con las condiciones establecidas en la cláusula 6 del presente pliego.

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (arts. 35.1.I y 116.3 LCSP)

6.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 18.71.321A.640.99 - Equipamiento para proceso de la información y al proyecto de inversión 216G0272 E-EDUCACIÓN - Ayuda a la recuperación (REACT-EU) y con código de localización territorial 9999, por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación:…..3.398.647,67 euros.
- En concepto de IGIC (7 %):...……..237.905,35 euros.
- Presupuesto base de licitación:…..3.636.553,02 euros.

De acuerdo con el siguiente desglose:

Lote 1:

Digitalización de la educación: prácticas de enseñanza y aprendizaje, contenido educativo digital, digitalización Brujula20	**Partida presupuestaria:**	**Presupuesto**	**IGIC (7%)**	**Total**
Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica		785.995,00 €	55.019,65 €	841.014,65 €
Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje	18.71.321A.640.99 PI:216G0272	742.070,00 €	51.944,90 €	794.014,90 €
Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización		78.525,00 €	5.496,75 €	84.021,75 €
Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)		246.780,00 €	17.274,60 €	264.054,60 €
Plan de comunicación, publicidad,		13.648,79 €	955,42 €	14.604,21 €

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

información y difusión del proyecto				
Subtotales		**1.867.018,79 €**	**130.691,32 €**	**1.997.710,11 €**

Lote 2:

Digitalización de la educación: desarrollo de recursos educativos digitales abiertos.	**Partida presupuestaria**	**Presupuesto**	**IGIC (7%)**	**Total**
Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales	18.71.321A.640.99 PI:216G0272	304.165,00 €	21.291,55 €	325.456,55 €
Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)		295.485,00 €	20.683,95 €	316.168,95 €
Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto		16.881,79 €	1.181,73 €	18.063,52 €
Subtotales		**616.531,79 €**	**43.157,23 €**	**659.689,02 €**

Lote 3:

Digitalización de la educación: diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones educativas.	**Partida presupuestaria**	**Presupuesto**	**IGIC (7%)**	**Total**
Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas	18.71.321A.640.99 PI:216G0272	133.920,00 €	9.374,40 €	143.294,40 €
Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)		769.076,00 €	53.835,32 €	822.911,32 €
Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto		12.101,09 €	847,08 €	12.948,17 €
Subtotales		**915.097,09 €**	**64.056,80 €**	**979.153,89 €**

6.2.- El presupuesto base de licitación (con IGIC) se distribuye en las siguientes anualidades:

Lote 1:

Digitalización de la educación: prácticas de enseñanza y aprendizaje, contenido educativo digital, digitalización Brujula20	**2022**	**2023**	**Total**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica	252.304,40 €	588.710,25 €	841.014,65 €
Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje	238.204,47 €	555.810,43 €	794.014,90 €
Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización	25.206,53 €	58.815,22 €	84.021,75 €
Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)	79.216,38 €	184.838,22 €	264.054,60 €
Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto	4.381,26 €	10.222,95 €	14.604,21 €
Subtotales	**599.313,04 €**	**1.398.397,07 €**	**1.997.710,11 €**

Lote 2:

Digitalización de la educación: desarrollo de recursos educativos digitales abiertos.	**2022**	**2023**	**Total**
Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales	97.636,97 €	227.819,58 €	325.456,55 €
Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)	94.850,69 €	221.318,26 €	316.168,95 €
Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto	5.419,06 €	12.644,46 €	18.063,52 €
Subtotales	**197.906,72 €**	**461.782,30 €**	**659.689,02 €**

Lote 3:

Digitalización de la educación: diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones educativas.	**2022**	**2023**	**Total**
Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas	42.988,32 €	100.306,08 €	143.294,40 €
Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)	246.873,40 €	576.037,92 €	822.911,32 €
Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto	3.884,45 €	9.063,72 €	12.948,17 €
Subtotales	**293.746,17 €**	**685.407,72 €**	**979.153,89 €**

6.3.- Dicha aplicación, está financiada por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) con los recursos adicionales del

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Instrumento de Recuperación de la Unión Europea «Next Generation EU», que prestarán asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía, tal como se recoge en el Objetivo Temático 20 (en lo sucesivo, "recursos REACT-EU") y previstos en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, eje prioritario EP2: "Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las misma" y objetivo específico: OE 20.1.2 - OE REACT-UE 2. "Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital."

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP y art. 39 Ley 4/2021)

7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a **seis millones seiscientos veintisiete mil trescientos sesenta y dos euros con noventa y seis céntimos (6.627.362,96 euros)**, sin IGIC, distribuido por lotes de la manera siguiente:

- **Lote 1:** 3.640.686,64 €
- **Lote 2:** 1.202.236,99 €
- **Lote 3:** 1.784.439,33 €

7.2.- Vendrá determinado por el importe máximo, excluido impuestos, que de acuerdo con las estimaciones puede llegar a pagarse durante su ejecución, incluyendo los siguientes conceptos: Presupuesto neto de licitación (costes derivados de la aplicación de las normas laborales+costes derivados de la ejecución material de la prestación+gastos generales de estructura+beneficio industrial) + importe de las modificaciones previstas (20 %) + importe de las prórrogas (12 meses), desglosado de la manera siguiente:

- **Lote 1:**

Presupuesto neto de licitación (sin IGIC)	Importe de las modificaciones previstas (20%)	Importe de las prórrogas (12 meses)	Valor estimado total (sin IGIC)
1.867.018,79 €	373.403,76 €	1.493.615,03 €	3.640.686,64 €

- **Lote 2:**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Presupuesto neto de licitación (sin IGIC)	Importe de las modificaciones previstas (20%)	Importe de las prórrogas (12 meses)	Valor estimado total (sin IGIC)
616.531,79 €	123.306,36 €	493.225,43 €	1.202.236,99 €

- **Lote 3:**

Presupuesto neto de licitación (sin IGIC)	Importe de las modificaciones previstas (20%)	Importe de las prórrogas (12 meses)	Valor estimado total (sin IGIC)
915.097,09 €	183.019,42 €	732.077,67 €	1.784.439,33 €

8. PRECIO DEL CONTRATO (art. 102 LCSP)

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el IGIC.

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.

También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

9. REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO (arts. 102.6, 103 y ss. y 309 LCSP)

9.1.- Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.

9.2.- En función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento se establece la siguientes **cláusulas de variación del precio**:

El contratista está obligado al cumplimiento de determinados niveles de prestación de servicios, que vienen definidos como Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS). La no consecución

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

de los Acuerdos de Nivel de Servicio por causas imputables al contratista o, en todo caso, por causas no imputables a la Administración, previa valoración de su alcance, comportará la aplicación en la facturación de descuentos en cada ciclo de facturación.

Dichos descuentos no serán de aplicación en el primer trimestre de ejecución del servicio.

Para calcular los descuentos por la no consecución de los acuerdos de nivel de servicio que pudieran corresponder, se usarán los siguientes indicadores con los que se medirá la calidad del Servicio, así como las métricas que van a ser utilizadas y los requerimientos que deben verificar los parámetros establecidos.

A continuación se recogen los descuentos a aplicar por el no cumplimiento de los ANS establecidos.

Concepto		ANS	Descuentos sobre el importe de la facturación mensual
Grado de cumplimiento de la planificación de los Servicios	% mensual de los hitos/pasos ejecutados, de los previstos en la planificación aprobada.	>=95%	Por cada punto porcentual inferior al ANS, el descuento será del 0,5%.

El descuento por la no consecución de los acuerdos de nivel de servicio global resultante (DANS) será la suma de todos los conceptos de descuentos existentes, dando como resultado el tanto por ciento que se aplicará sobre la facturación mensual tanto de los servicios de "Implantación, Gestión y Operación de los Servicios" como de los de "Servicios de apoyo asociados a la Implantación, gestión y operación de los servicios".

La facturación se realizará tal como se describe en los abonos al contratista, si bien le puede ser de aplicación descuentos por la no consecución de los acuerdos de nivel de servicio.

Mensualmente se calculará el descuento DANS para dicho periodo, y la minoración se producirá en la factura del mes. La facturación del mes en el que se aplique la minoración se calculará como se indica a continuación.

La facturación de "Implantación, Gestión y Operación de los Servicios" y de "Servicios de apoyo asociados a la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios" será:

Factura mensual = Cs – (Cs x DANS/100) + Impuestos

Dónde:

- *Cs (coste del servicio) = CI + CSA*
- *CI coste del servicio "Implantación, Gestión y Operación de los Servicios"*

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- *CSA coste del servicio "Servicios de apoyo asociados a la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios".*
- *DANS es el descuento por la no consecución de los acuerdos de nivel de servicio en tanto por ciento.*

La no sustitución de alguna de las personas que integran el personal adscrito a la ejecución, por un periodo superior a 10 días laborables, debido a baja por enfermedad, accidente o cualquier otra contingencia laboral, supondrá un descuento de 175 € por persona/día hábil no trabajado.

10. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (arts. 29 y 195 LCSP)

10.1.- La prestación del servicio tendrá un plazo de duración de **quince (15) meses**, a contar desde el día que se firme el contrato o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado, **y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2023.**

El plazo inicialmente previsto en el párrafo anterior podrá prorrogarse hasta un máximo de 12 meses adicionales, en una o varias prórrogas, por acuerdo del órgano de contratación, en los términos señalados en el artículo 29.2 de la LCSP. Las prórrogas serán obligatorias para el contratista.

10.2.- En el supuesto de que el contrato prorrogado se realice mediante prestaciones periódicas se mantendrán inalterados los precios unitarios iniciales, sin perjuicio de las posibles revisiones de precios que procedan, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9 del presente pliego.

10.3.- La ejecución de las unidades que se soliciten por la Administración se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la cláusula 25 del presente pliego y lo estipulado en el contrato, en el plazo máximo de 15 meses desde que se formalice cada solicitud. De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 del LCSP, este plazo de ejecución podrá ampliarse, con carácter excepcional, cuando la contratista no pudiera cumplirlo por causas que no le sean imputables, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que la contratista pidiese otro menor.

La persona responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

10.4.- Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por la persona contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

II

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 119 (urgente), 131.2, 152 y 156 LCSP)

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter urgente.

La tramitación urgente del contrato implicará la reducción de los plazos establecidos para su licitación y adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP.

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

Lote 1:

Criterios ordenados en orden decreciente según su puntuación			
Referencia	**Criterio**		**Puntuación**
C1	Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.		37 puntos
C1.1	Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.	8 puntos	
C1.2	Servicio de digitalización de materiales y de las	8 puntos	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	situaciones de aprendizaje.		
C1.3	Servicio de diseño y digitalización de materiales didácticos y situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE utilizando como punto de partida materiales diseñados para la LOMCE.	8 puntos	
C1.4	Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.	6 puntos	
C1.5	Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.	5 puntos	
C1.6	Resolución de incidencias.	2 punto	
C2	Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios		
C2.1	Precio del diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.	7 puntos	18 puntos
C2.2	Precio de la digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.	6 puntos	
C2.3	Precio de la producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.	5 puntos	
C3	Precio de la implantación, gestión y operación de los servicios (oficina técnica).		12 puntos
C4	Recursos humanos adicionales.		
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.	6 puntos	12 puntos
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones.	6 puntos	
C5	Cláusulas sociales de calidad social.		
C5.1	Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.	10 puntos	10 puntos
C6	Mejoras.		8 puntos
C7	Calidad del servicio.		3 puntos

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Total	**100 puntos**

Lote 2:

Criterios ordenados en orden decreciente según su puntuación			
Referencia	**Criterio**		**Puntuación**
C1	Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.		37 puntos
C1.1	Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales.	26 puntos	
C1.2	Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.	7 puntos	
C1.3	Resolución de incidencias.	4 puntos	
C2	Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios.		18 puntos
C2.1	Precio de la producción de contenidos y recursos educativos digitales.	18 puntos	
C3	Precio de la implantación, gestión y operación de los servicios (oficina técnica).		12 puntos
C4	Recursos humanos adicionales.		
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.	6 puntos	12 puntos
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones.	6 puntos	
C5	Cláusulas sociales de calidad social.		10 puntos
C5.1	Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.	10 puntos	
C6	Mejoras.		8 puntos
C7	Calidad del servicio.		3 puntos

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Total 100 puntos

Lote 3:

Criterios ordenados en orden decreciente según su puntuación			
Referencia	**Criterio**		**Puntuación**
C1	Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.		
C1.1	Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.	4 puntos	
C1.2	Servicio de evolución, actualización y mejora de aplicaciones educativas de la Consejería de Educación.	4 puntos	
C1.3	Servicio para la evolución, actualización y mejora de la herramienta de evaluación del alumnado.	4 puntos	
C1.4	Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas para la creación y edición de actividades y recursos educativos en el Aula Digital Canaria y EVAGD.	4 puntos	
C1.5	Servicio de desarrollo de aplicaciones educativas.	4 puntos	37 puntos
C1.6	Servicio para la mejora de la interoperabilidad entre las herramientas educativas de la CEUCD.	4 puntos	
C1.7	Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas de de gestión documental y de contenidos tanto personales como de la administración y su explotación mediante inteligencia artificial desde otras aplicaciones educativas de la CEUCD.	4 puntos	
C1.8	Servicio para la creación de una herramienta de realidad virtual y aumentada de la CEUCD	4 puntos	
C1.9	Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.	3 puntos	
C1.10	Resolución de incidencias.	2 puntos	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

C2	Precio de la implantación, gestión y operación de los servicios (oficina técnica).		15 puntos
C3	Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios.		15 puntos
C3.1	Precio del diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.	15 puntos	
C4	Recursos humanos adicionales.		
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.	6 puntos	12 puntos
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones.	6 puntos	
C5	Cláusulas sociales de calidad social.		
C5.1	Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.	10 puntos	10 puntos
C6	Mejoras.		8 puntos
C7	Calidad del servicio.		3 puntos
		Total	**100 puntos**

De conformidad con el artículo 145 de la LCSP, se ha establecido una pluralidad de criterios económicos y cualitativos con los que obtener la mejor relación calidad-precio de las ofertas.

Para valorar la mejor relación calidad precio y solución técnica se han seleccionado criterios relacionados con la calidad de la solución técnica, el precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios, el precio de la oficina técnica para la implantación, gestión y operación de los servicios, la propuesta de recursos humanos adicionales, las cláusulas sociales de calidad social, la calidad del servicio y las mejoras.

La justificación de los criterios seleccionados se basa en un planteamiento que atiende, por un lado, a la mejor relación coste-eficacia sobre la base del precio o coste y por otro, a que los mismos están vinculados al objeto del contrato, son específicos y están formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.

Un porcentaje del 60% son cuantificables objetivamente, evaluables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Los criterios propuestos son específicos y garantizan la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva y van acompañados de especificaciones que permiten comprobar de manera clara la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

12.1.1.- <u>Criterios cualitativos</u>:

Para los Lotes 1, 2 y 3:

Criterios cualitativos			
Referencia	**Criterio**	**Puntuación**	**70 puntos**
Evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas.			
C4	Recursos humanos adicionales.	12 puntos	
C5	Cláusulas sociales de calidad social.	10 puntos	
C6	Mejoras.	8 puntos	
Evaluables mediante juicio de valor.			
C1	Calidad de la solución técnica.	37 puntos	
C7	Calidad del servicio.	3 puntos	

Para los criterios cualitativos <u>evaluables de forma automática mediante las fórmulas</u> establecidas en el pliego se acreditarán por la simple expresión de los valores requeridos en la forma prevista en los modelos que se indican a continuación:

- **Criterios cualitativos evaluables de forma automática**: Se tendrá que completar el modelo de compromiso ofertado según el **Anexo IV**. En el caso de no entregar esta documentación, o no indicar el valor de alguno de los criterios, se valorará con 0 puntos el criterio relacionado.
- **Criterios cualitativos de carácter social**: Se tendrá que completar el modelo de compromiso ofertado según el **Anexo IV**. En el caso de no entregar esta documentación, o no indicar el valor de alguno de los criterios, se valorará con 0 puntos el criterio relacionado.

El incumplimiento de la oferta respecto a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, **implicará la exclusión del licitador,** y por lo tanto dicha oferta no será valorada.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Para los criterios cualitativos que son evaluables mediante juicio de valor se presentará el documento: **Informe de la solución técnica** del Modelo de compromisos ofertados para los criterios cualitativos que son evaluables mediante juicio de valor desarrollando los apartados descritos en el **Anexo V**. En cada uno de los apartados se valorará el grado de detalle, el enfoque, idoneidad y la viabilidad de la propuesta.

El incumplimiento de la oferta respecto a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, **implicará la exclusión del licitador,** y por lo tanto dicha oferta no será valorada.

Los licitadores presentarán sus propuestas técnicas, ateniéndose estrictamente a lo solicitado en los cuestionarios. Caso de querer incorporar información adicional, ésta se presentará en forma de anexos.

12.1.2.- Criterios económicos:

Para los Lotes 1 y 2:

Criterios económicos.			
Referencia	**Criterio**	**Puntuación**	**30 puntos**
Evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas			
C2	Precio de los servicios de apoyo implantación, gestión y operación de servicios	18 puntos	
C3	Precio de implantación, gestión y operación de los servicios (oficina técnica)	12 puntos	

Para el Lotes 3:

Criterios económicos.			
Referencia	**Criterio**	**Puntuación**	**30 puntos**
Evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas			
C2	Precio de implantación, gestión y operación de los servicios (oficina técnica)	15 puntos	
C3	Precio de los servicios de apoyo implantación, gestión y	15 puntos	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	operación de servicios		

Para los criterios económicos evaluables de forma automática mediante las fórmulas establecidas en el pliego se acreditarán por la simple expresión de los valores requeridos en la forma prevista en los modelos que se indican a continuación:

- **Criterios económicos:** Se tendrá que completar el formulario reflejado en el **Anexo III**. La falta de entrega de esta documentación, provocará la exclusión del procedimiento de contratación. Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
  - En los precios unitarios ofertados estarán incluidos todos los costes asociados al cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
  - Todos los precios se expresarán en euros, sin IGIC incluido y los cálculos se realizarán con 2 decimales.
  - Para la valoración de los mismos se utilizará la siguiente fórmula logarítmica:

$$P = pm * (1 + \log (mo / O))$$

Donde,
"P" es la puntuación a obtener por la oferta a valorar.
"pm" es la puntuación máxima en este apartado, es decir el valor que aparezca en la li-citación como puntuación máxima del criterio económico.
"mo" es el importe de la mejor oferta (la más económica)
"O" es el valor de la oferta a valorar
"log" el logaritmo en base 10

12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento establecido en el ANEXO XI "Descripción y valoración de los criterios de adjudicación cualitativos que son evaluables mediante juicios de valor" y el ANEXO XII "Descripción y valoración de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en el pliego"

En la proposición económica, no podrá superarse en ninguno de los conceptos el precio unitario máximo establecido en este pliego, toda vez que los distintos conceptos que lo integran constituyen un todo indivisible que debe ser valorado en su globalidad, no pudiendo ser objeto de valoración parcial o sólo respecto de determinados conceptos, por lo que será excluido de la licitación, en conformidad con la doctrina reiterada establecida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, citándose a título ejemplificativo, la

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Resolución 726/2014, de 3 de octubre, por la que se estima ajustado a derecho el rechazo de proposiciones económicas por exceder de alguno de los precios unitarios máximos establecidos en el pliego.

12.3.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, y si aun así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo**.**

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (arts.119 (urgente), 136, 137, 138, 139 y 144 LCSP)

13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo señalado en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados siguientes.

13.2.- La presente licitación tiene, **exclusivamente**, **carácter electrónico**, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, **obligatoriamente**, de forma electrónica, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público **(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma**).

No se admitirán las ofertas presentadas al margen de la Plataforma de Contratación del Sector Público

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondrá el envío a ningún efecto y si no se hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendrá por no presentada.

Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo que la retirada sea justificada.

Asimismo, todas las notificaciones, comunicaciones y requerimientos que se produzcan en este procedimiento de licitación se efectuarán por medios electrónicos, a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

13.3.- Si durante el envío de la oferta surgen problemas en su presentación se debe obtener un justificante de presentación de la huella electrónica o resumen correspondiente a la oferta, descargando el fichero de la oferta mediante el botón 'Descargar documentación' en un soporte electrónico y remitirlo en el plazo de 24 horas a un registro físico autorizado o remitirlo por registro electrónico. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. El plazo es para el envío o remisión de la oferta, no para que se produzca su recepción por el órgano de contratación

En este supuesto, el licitador no podrá modificar su oferta dado que eso supondrá que exista una discordancia entre la huella electrónica y la documentación completa, en cuyo caso procederá la exclusión de la licitación. Se deberá presentar la oferta en el mismo formato exigido por la plataforma que genera la huella (XML), no pudiendo presentarse bajo otros formatos que impidan verificar su correspondencia con la huella como el PDF.

El envío del archivo electrónico correspondiente con las características técnicas exigidas podrá ser efectuado tanto por medios telemáticos como por los presenciales convencionales, con garantías adecuadas que permitan acreditar el cumplimiento del plazo mencionado, y con comunicación al órgano de contratación de las circunstancias concurrentes.

13.4.- Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre el expediente hasta **6 días antes** del cierre del plazo de licitación. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, **no admitiéndose las realizadas por otro medio**.

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y el plazo para su contestación será de 6 días naturales, dependiendo de la complejidad de las mismas.

No obstante, si las preguntas y respuestas son, a juicio del órgano de contratación, de mero trámite podrán realizarse y contestarse con un límite de 24 horas.

Las respuestas deberán ser publicadas en el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público**.**

13.5.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del lote o lotes a los que licite, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

Las personas licitadoras podrán presentar proposiciones referidas a uno, a varios, o a la totalidad de los lotes que integran la presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote.

13.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

13.7.- El **incumplimiento,** por algún licitador de lo señalado en las cláusulas anteriores (cláusulas 13.4, 13.5 o 13.6) dará lugar a la **no admisión de todas las proposiciones por él suscritas**.

13.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.

Asimismo, presupone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

13.9.- La presentación de ofertas implica la aceptación de la publicación de toda la información necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia concreto se procederá a publicar, no sólo la exigida en la LCSP en el perfil del contratante sino también la recogida en la Ley de Transparencia de Canarias.

13.10.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida (articulo144 LCSP).

14. GARANTÍA PROVISIONAL (arts. 106 y 108 LCSP)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no constituirán garantía provisional.

15. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 140 LCSP)

15.1.- Las proposiciones constarán de un **ARCHIVO Nº1**, firmado electrónicamente por la persona licitadora o persona que la represente, que contendrá ***la documentación administrativa para la licitación del contrato.***

El archivo contendrá lo siguientes documentos electrónicos:

15.1.1.- Resumen de los datos de la empresa licitadora que figuran en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en concreto: la denominación y tipo de empresa, número de identificación, si es pyme o no, identificación de los apoderados que van a firmar la oferta y una

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

dirección de correo electrónico "habilitada", en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación y en su caso, relación de lotes a los que licita, a incluir en la declaración responsable del Anexo I**.**

15.1.2.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y firmado por la licitadora o por quien ostente su representación, cuyo modelo puede obtenerse en la siguiente dirección https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Cuando los licitadores tengan previsto subcontratar parte de la ejecución del contrato, deberán indicar en el DEUC la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, los cuales deberán presentar un DEUC debidamente cumplimentado y firmado por el representante

Asimismo, los licitadores deberán presentar una declaración responsable (DEUC) por cada lote o grupo de lotes a los que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

15.1.2.1.- Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC, así como presentar **escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas,** según modelo del Anexo II en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de las personas empresarias que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellas, y la designación de una persona como representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

15.1.2.2.- Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución del contrato, deberá especificar las entidades y los medios a los que va a recurrir según modelo anexo I, que también deberán presentar un DEUC en el que figure la información pertinente para estos casos**.**

15.1.3.- Declaración expresa de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente y la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, así como la

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

empresa contratista se compromete a ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará manifestación expresa de responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador, según Anexo I.

15.1.4.- Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales relacionados en la cláusula 4.4 del presente pliego según el modelo establecido en el Anexo I

15.1.5.- Listado en que se relacionen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de realizar las prestaciones objeto del contrato según modelo Anexo I.

15.1.6.- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, **declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles,** de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, modelo Anexo I.

15.1.7.- En relación con la confidencialidad, las empresas licitadoras tendrán que indicar qué documentos administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.

En caso de discrepancia entre lo indicado en el propio documento y lo manifestado por el licitador prevalecerá lo que se declare en este último.

De no haber indicado nada en esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano y las traducciones deberán hacerse en forma oficial.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

15.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 2: ***la proposición relativa a los criterios sometidos a juicio de valor señalados con los números C1 y C7 de la cláusula 12 .(propuesta técnica)***

En relación con los criterios de adjudicación números C1 y C7 a que se refiere la cláusula 12 del presente pliego los licitadores, se deberá aportar la relación de los documentos que la integran, firmada por la licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. ajustado al modelo de proposición de criterios cualitativos que estén sujetos a juicio de valor según modelo **Anexo V:**

Informe de la solución técnica (ANEXO V "Modelo de compromisos ofertados para los criterios cuantitativos que son evaluables mediante juicio de valor", con el objeto de poder valorar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este documento se describirá la solución ofertada para cada uno de los servicios solicitados, debiendo describir en profundidad la solución detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación y el cumplimiento de las características solicitadas en el pliego de prescripciones técnicas, valorándose en cada uno de los apartados el grado de detalle, el enfoque, idoneidad y la viabilidad de la propuesta.

Los licitadores presentarán sus propuestas técnicas, ateniéndose estrictamente a los epigrafes solicitados. Caso de querer incorporar información adicional, ésta se presentará en forma de anexos.

Si algún sujeto licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada la licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la licitadora o adjudicataria de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

15.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3 ***que contendrá la oferta económica y la proposición relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas para la licitación del contrato*** señalados con los números: C2, C3, C4, C5 y C6 que incluirá los siguientes documentos:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

15.3.1.- Las licitadoras incluirán en este archivo su oferta económica, que deberá redactarse según el modelo **Anexo III** al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.

En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

Los licitadores exentos de repercutir IGIC deberán incluir en su proposición económica, junto con el importe del precio ofertado, la manifestación expresa de que el importe del impuesto a repercutir es cero, así como la mención expresa de la circunstancia que les exime de realizar la repercusión del impuesto, es decir, ser comerciante minorista, o cualquiera de las otras circunstancias previstas con tal efecto en la normativa reguladora del impuesto.

15.3.2.- En relación con los criterios de adjudicación números C4, C5 y C6 a que se refiere la cláusula 12 del presente pliego, se deberá aportar la relación de los documentos que la integran, firmada por la licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. ajustado al modelo de proposición de criterios de valoración cuantificables de forma automática Anexo IV.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la certeza de las manifestaciones realizadas y de la documentación aportada por los licitadores y su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la licitadora o adjudicataria de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

16. MESA DE CONTRATACIÓN (arts. 157.5 y 326 LCSP)

16.1.- El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, competente para calificar la documentación presentada por los licitadores, incluida el análisis y comprobación de la documentación requerida al licitador que haya presentado la mejor oferta y, en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos exigidos en la contratación; valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el órgano de contratación y publicado en el Perfil del contratante:

- Una persona que asuma la presidencia.
- Dos vocales designados de entre el personal de la Administración contratante.
- Una persona funcionaria de entre quienes tengan atribuida legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación o, a falta de éste, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico.
- Un/a interventor/a, o una persona funcionaria adscrita a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias habilitada por resolución de la persona titular de la Intervención General, para asistir a las Mesas de Contratación, o a falta de estos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario.
- Una persona que asuma las labores de Secretaría que será un funcionario/a -o, en su defecto, otro tipo de personal-, dependiente del órgano de contratación.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También podrá requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

Las reuniones de la Mesa de contratación podrán celebrarse mediante videoconferencia, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. En tal caso, deberá publicarse un anuncio en el Perfil del Contratante donde se haga constar tal circunstancia, y las fechas y lugares donde se celebrarán las reuniones.

De todo lo actuado en las reuniones de la Mesa de contratación se dejará constancia en las actas correspondientes, que se publicarán en el perfil del contratante, en las que se reflejarán el resultado del procedimiento, excluyéndose aquella información que no sea susceptible de publicación de acuerdo con la legislación vigente. Todo ello sin perjuicio de su comunicación o notificación a los licitadores afectados, según proceda.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

También deberá ser publicado el informe del artículo 336 de la LCSP, o documento que contenga la información requerida en dicho artículo.

Los actos de la mesa que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos se podrán notificar a los licitadores afectados con indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión.

Las actas de la primera sesión deben recoger la declaración o manifestación por parte de todos los miembros de la Mesa de contratación, de que no concurre ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la LCSP y en concreto la declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses DACI (anexo XIV)

17. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts. 140.3 y 141.2 LCSP)

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la Mesa de contratación, con objeto de proceder a la apertura del archivo nº 1 que contiene la documentación general de la licitación, a los efectos de calificar la documentación presentada y, si observase defectos subsanables en la documentación, lo comunicará a los interesados, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de tres días para que los licitadores los corrijan o subsanen, ante la propia Mesa de contratación.

Si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

La Mesa de Contratación o el órgano de contratación, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad del DEUC a que se refiere la cláusula 15.1.2, en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, podrán requerir a las licitadoras afectadas para que presenten la totalidad o parte de los correspondientes documentos justificativos.

No obstante, lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en ROLECE o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las personas que intervengan en el procedimiento de contratación, en todo caso el titular del órgano de contratación, el personal que redacte los documentos de licitación, los técnicos que elaboren los informes de valoración, los miembros del comité de expertos que evalúen las

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ofertas, los miembros de la mesa de contratación y demás órganos colegiados del procedimiento, cumplimentaran una declaración de ausencia de conflictos de intereses considerando establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio y el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre; en el supuesto de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada deberá de abstenerse de intervenir en estas actuaciones.

En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose en el Acta.

18. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (arts. 70.1, 150 y 157 LCSP)

La apertura de los diferentes archivos se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Aunque la licitación se realiza a través de medios electrónicos, la apertura de los archivos se realizará en acto público de carácter presencial o videoconferencia.

18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procederá a la apertura del archivo nº 2 relativo a las proposiciones sujetas a evaluación previa de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación.

18.2.- Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de dichas proposiciones, y solicitados, en su caso, los informes que estime oportunos, se procederá a la apertura del archivo nº 3 relativo a la *oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior* en el lugar y hora que se notificará a todas las personas interesadas.

La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de tres días hábiles, debiendo publicarse, asimismo, con la misma antelación, en el perfil del contratante del órgano de contratación.

18.3.- Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la *oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior*, ésta elevará al órgano de contratación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público la propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

18.4.- Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de **cinco (5) días hábiles**, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa.

Si algún licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.

18.5.- Se establecen los siguientes parámetros objetivos en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja:

Respecto del **criterio precio** tanto de la oficina técnica como de los servicios de apoyo implantación, gestión y operación de servicios:

- Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos o más empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas a la licitación.
- Para el calculo de la media aritmética se empleara la siguiente formula: $Om = (\Sigma OE) / n$, donde:
    - Om = Importe de la oferta media.
    - OE = Importe de cada una de las ofertas económicas admitidas.
    - n = Número de ofertas económicas admitidas.

En los supuestos en los que, aplicando las reglas anteriores, la mesa de contratación estimare que una oferta presenta valores anormales o desproporcionados, solicitara al licitador que justifique su oferta y precise las condiciones de la misma, en particular el desglose de los costes laborales de cada uno de los perfiles ofertados, y el convenio colectivo de aplicación. En cualquier caso, se rechazaran las ofertas económicas inferiores al coste laboral estimado para el contrato, según se recoge en el ANEXO X.

Respecto de los **criterios cualitativos** que son valorados de forma automática, cuando, una vez hallada la media aritmética de las mejoras ofertadas, la proposición presentada supere el triple de dicha media.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

Si la oferta del licitador que ha recibido la mejor puntuación, resulta, en aplicación de los citados parámetros, incursa en presunción de anormalidad, la mesa de contratación, recabará información necesaria para que el órgano de contratación pueda estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello, debe ser tomada en consideración para adjudicar el contrato; sin perjuicio de la petición simultánea al resto de licitadores cuyas ofertas se presuman igualmente anormales, por razones de eficiencia procedimental.

Para ello, la mesa de contratación, a través del módulo de licitación electrónica de la PLACSP, solicitará en un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar desde el envío de la correspondiente comunicación, al licitador que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el método de construcción, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionales favorables de que disponga, la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para ejecutar las obras, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

Si transcurrido este plazo la mesa de contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, propondrá al órgano de contratación que la proposición no puede ser cumplida, por lo que la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento. Si, por el contrario, se reciben en plazo las citadas justificaciones, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación la propuesta correspondiente para que éste pueda decidir la aceptación o no de la oferta.

En todo caso, serán rechazadas aquellas ofertas anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

Una vez aceptada/s o rechazada/s la/s ofertas incursa/s en presunción de anormalidad, se procederá a la evaluación y clasificación de las proposiciones admitidas y se elevará al órgano de contratación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público la propuesta de

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

adjudicación razonada que se considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el presente pliego, acompañada de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

18.6.- La propuesta de adjudicación que eleve la Mesa de contratación será motivada y no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

Si el órgano de contratación no adjudica el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su decisión.

19. ADJUDICACIÓN (art. 150.2 y 3, 151, 152 y 158 LCSP)

19.1.- Aceptada por el órgano de contratación la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, los servicios correspondientes requerirán a la licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de **diez (10) días hábiles**, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa que se indica en los apartados siguientes.

La mesa de contratación **verificará la documentación** presentada y que el propuesto adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento de los requisitos de participación exigidos.

De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo se otorgará un plazo para subsanar los defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o de no subsanarlo en el plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de licitación, IGIC excluido.

En el supuesto de que el licitador, por causa justificadas, solicitara una ampliación del plazo indicado en esta cláusula, el órgano de contratación podrá autorizarla en un plazo no superior a 5 días hábiles, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudica a terceros. Tanto la solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que producir antes de que finalice el plazo inicial. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a todos los licitadores y publicarse en el perfil del contratante.

Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Cuando el empresario esté inscrito en el ROLECE o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado no haya manifestado su oposición expresa por lo que el órgano de contratación deberá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

19.2.- DOCUMENTACIÓN:

19.2.1.- <u>Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación</u>

19.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, o de modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable Si dicho requisito no fuere exigible , la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestión que debe ser acreditada en la documentación aportada.

En caso de empresario individual, lo hará en nombre propio comprobando su identidad, la mesa de contratación.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.

Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

19.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse poder bastante acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Jurídico de cualquier administración pública. (artículo 30.3 Ley 4/2021).

La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

19.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.

Deberá aportarse **testimonio judicial**, **certificación administrativa** o **declaración responsable** otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante **acta de manifestaciones ante notario público**, de **no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración** establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

19.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia

La entidad propuesta deberá aportar **certificado de la clasificación** o bien la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3. del presente Pliego.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unión Temporal de Empresas o promesa de constitución de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada uno de sus miembros se acumulará a la de los restantes, a efectos de valorar si reúnen los requisitos mínimos exigidos.

Asimismo, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. Con el fin de verificar la adecuación y el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá presentar la siguiente documentación:

- **Relación nominal y cualificación profesional del personal** que va a realizar las prestaciones del contrato, que deberá cumplir los requisitos establecidos en el apartado 3.4 «Recursos Humanos y perfiles del equipo de trabajo» del Pliego de Prescripciones

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Técnicas.

- Curriculum Vitae normalizado de los recursos humanos a adscribir al contrato.
- Para la verificación de titulación académica y certificaciones, se deberán presentar originales o fotocopias compulsadas de los títulos oficiales. En el caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación en España en el momento de presentación de la oferta.
- Para la verificación de la experiencia, será necesario aportar certificaciones expedidas por personal responsable de la empresa que llevó a cabo tales proyectos y con la cual el técnico mantenía relación laboral. En el caso de imposibilidad motivada de emitir dichas certificaciones, se admitirá la declaración responsable del técnico que posee dicha experiencia conjuntamente con la copia de los contratos laborales.
- Declaración de la empresa adjudicatario de que los Curriculum Vitae son ciertos.

La no aportación de esta documentación, o la falsedad de los requisitos declarados por el adjudicatario en relación con las personas que forman parte del equipo de trabajo, podrá provocar la exclusión del adjudicatario del procedimiento de contratación o la resolución de*l contrato, con pérdida de la garantía constituida, según el momento en que se verifique.*

Deberá aportarse los compromisos de las entidades que prestan su solvencia y medios (75.2 LCSP), así como la documentación relacionada en los apartados anteriores, referida a estas últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.

19.2.4.- <u>Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social</u> que se realizará presentando la siguiente documentación referida a los doce últimos meses:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento o certificado de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable de la persona licitadora de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

No obstante, lo anterior, la persona licitadora propuesta como adjudicataria no estará obligada a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social o cuenta con alguna exención, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

Las personas extranjeras, sean físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.

19.2.5.- <u>Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva</u>

La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación, IGIC excluido**.**

La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de deuda pública, o por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La información se encuentra en la página web :
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgpatrimonio/Contratacion_Publica/Avales/index.jsp

La garantía definitiva podrá constituirse mediante la retención de parte del precio del contrato.

19.2.6.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.

19.3.- La adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura del primer archivo que contenga una parte de la proposición a raíz de lo recogido en el artículo 158.2 LCSP.

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas se

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

encuentra incursa en presunción de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas**.**

19.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y publicarse en el perfil del contratante*,* en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.

19.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.

No obstante, el órgano de contratación podrá, en cualquier momento antes de la formalización, y sólo por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato.

19.6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en suspenso la adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en materia de contratación, regulado en los artículos 44 y ss. de la LCSP publicándose su interposición en el perfil del contratante.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 36 ,153 y 154 LCSP)

20.1.- El contrato debe formalizarse en documento administrativo constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro público según modelo Anexo VI al presente pliego. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

20.2.- En los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme a lo previsto en el artículo 44 de la LCSP, el órgano de contratación no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 a) del RDL 36/2020.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión .

20.3.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. El anuncio de formalización deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, con anterioridad al anuncio en el perfil, y antes de 10 días después de la formalización del contrato.

20.4.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, impuestos excluidos, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado 3 del artículo 153 LCSP.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

20.5.- No podrá procederse en ningún caso a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO (art. 62 LCSP)

Corresponde a la unidad administrativa del contrato, competente por razón de la materia objeto del contrato, realizar un seguimiento del cumplimiento formal de las obligaciones contractuales, con el apoyo del responsable del contrato, director/a facultativo/a. Esta unidad debe coadyuvar al responsable del contrato, del control de la ejecución material para asegurar la correcta ejecución de lo contratado, tramitando los correspondientes expedientes de penalización, incidencias en la

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ejecución (revisión de precios, prórroga, modificación) y, en su caso, resolución anticipada, dado que todas las fases de un procedimiento culminan con un acto administrativo.

22. RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP)

22.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, y adoptando decisiones y dictando las instrucciones con el fin de que su realización se efectúe de acuerdo con lo establecido en el contrato, así como la efectiva realización del servicio cuando concluya el plazo de vigencia del contrato y en concreto:

- Promover y convocar reuniones que resultes necesarias con el fin de solucionar incidentes en la ejecución del contrato en los términos que mejor convengan a los intereses públicos.
- Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 97 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
- Acreditar la conformidad o no de la prestación del servicio objeto del contrato con carácter previo a su abono, sea parcial o total.
- Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.
- Informar, con carácter previo, la procedencia de las posibles prórrogas.
- Informar, con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales.
- Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.
- Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.
- Informar sobre el cumplimento del plazo de garantía.
- Informar sobre el cumplimento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la ejecución del contrato.
- Informar sobre las solicitudes de buena ejecución de las prestaciones contratadas para la expedición de certificaciones.
- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario en cualquier momento la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del contrato, de las obligaciones del adjudicatario y del cumplimiento de los plazos de actuaciones.
- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado o cunado el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato.
- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 RGCAP.
- Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.
- Asistir a los actos de recepción y suscribir las actas de recepción que acrediten la conformidad o disconformidad en el cumplimiento.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los pliegos y demás documentos contractuales.
- Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación.
- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio que haya de ser entregado, o sé esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas o explicaciones sobre la metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo contratado.
- Emitir informe en expedientes de cesión del contrato.
- Dar cuenta de todas sus actuaciones al órgano de contratación.
- La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, debiendo el responsable del contrato comprobarlo con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato.
- Proponer e informar, en su caso, las modificaciones que pueden producirse en la ejecución del contrato, así como respecto a la resolución del contrato
- Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación.

La modificación en la designación de la dirección facultativa, debe comunicarse por escrito y de manera inmediata al contratista**.**

22.2.- Durante la ejecución de los contratos, los responsables del contrato se abstendrán de realizar acto alguno que, pueda conducir al reconocimiento de una situación de cesión ilegal, con las consecuencias que se derivan de tal reconocimiento. En especial, no deberán interferir el poder de dirección que corresponde al empresario, absteniéndose de impartir órdenes o instrucciones directas al personal de la empresa contratada, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación y al supervisor o responsable del contrato en orden a la ejecución de los contratos.

Asimismo, durante la ejecución del contrato se tendrá especial cuidado en que no concurra ningún elemento que pudiera dar lugar, juntamente con otros o aisladamente, a una eventual situación de cesión ilegal de trabajadores.

23. DELEGADO DEL CONTRATISTA

23.1.- El adjudicatario asume las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que ejecute y deberá designar en el momento de la perfección del contrato, un delegado o interlocutor representante de la dirección de los trabajos, que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del contrato, integrado en su propia plantilla, que será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución del trabajo para garantizar su correcta ejecución.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Cuando la prestación de los servicios contratados esté directamente relacionada con necesidades derivadas en los propios locales o instalaciones de las dependencias del órgano de contratación y que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como único interlocutor de la empresa contratista con el órgano de contratación, siendo responsable de dirigir la prestación del servicio y de impartir directamente las órdenes e instrucciones relativas a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato, a los trabajadores de la empresa contratista.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.

e) Informar al responsable designado por el órgano de contratación de aquellas personas de la empresa que dejen de estar adscritas a la ejecución del contrato, así como las variaciones, ocasionales en la composición del equipo de trabajo.

24. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA (arts. 133.2, 196, 201, 202 y 211.1 LCSP)

24.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.

24.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. Asimismo, la persona contratista tiene la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

24.3.- Al estar la operación financiada con cargo a los recursos REACT-EU en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el contratista deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema de la Unión, con referencia a la Unión Europea y una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

La empresa contratista está obligada a ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, la empresa contratista es responsable, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, debiendo el responsable del contrato comprobarlo con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

24.4.- La empresa contratista velará especialmente que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato que desarrollen su actividad en locales o instalaciones del órgano de contratación, se realizarán sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano de contratación resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a este de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

24.5.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

24.6- La adjudicataria está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de 10 días**,** toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La información deberá suministrarse acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en la que se especifique, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, que deben estar respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

24.7.- Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales de ejecución del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento y de abonar el precio pactado a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.

24.8.- El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además estará obligado a poner a disposición del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.

En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

24.9.- Los licitadores y contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y actuarán para evitar prevenir, detectar y, en su caso, corregir el fraude y la corrupción en cualquiera de todas sus posibles formas comunicando inmediatamente en su caso a las autoridades competen-tes los incumplimientos.

Los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad a las normas y cánones éticos correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos y asumen particularmente las siguientes obligaciones:

a) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto de intereses o de fraude y/o corrupción en cuanto éstas sean percibidas.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación del contrato.

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para aquellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social.

d) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público propio objeto del contrato.

e) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de reali-zar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia.

f) Denunciar cualquier acto o conducta que infrinja las obligaciones anteriores y estén relación-nados con la licitación o cuyo contrato tuviera conocimiento.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

g) Garantizar el principio de indemnidad a los denunciantes de irregularidades.

El incumplimiento de estas obligaciones tendrá los efectos que para la no suscripción del documento contractual se contemplan en la cláusula 20.4 o bien los señalados en la cláusula 29.3 del presente Pliego una vez formalizado el contrato.

Las obligaciones establecidas en esta cláusula serán también aplicables a los subcontratistas.

24.10.- Cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, la empresa contratista debe seleccionarla entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de la contratación en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de empleo.

Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite, por cualquiera de los servicios públicos de empleo, que los puestos que se precisan han sido ofertados, pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

24.11.- Asimismo, estas obligaciones tienen el carácter de **obligaciones contractuales esenciales:**

24.11.1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del presente pliego, la contratista estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato.

24.11.2.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.

24.11.3.- Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales a que se comprometió en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 4.3.2 b) del presente pliego.

24 BIS. - PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1.- El contratista se compromete a mantener en reserva y secreto y no revelar de ninguna forma, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato, los datos e informaciones no públicos facilitados por el responsable del tratamiento y que sean concernientes a la prestación del contrato.

En particular será considerado como información confidencial todo el *know-how* o saber hacer resultante de la ejecución de los servicios contratados, debiendo el adjudicatario mantener

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.

2.- Respecto a los datos personales a los que tenga acceso en virtud del contrato, el contratista queda sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

A) Sujeción o cumplimiento de la normativa de protección de datos.

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales.

Dado que la contratación implica el tratamiento del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento.

B) Tratamiento de Datos de carácter personal.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos personales de los cuales la entidad contratante es responsable del Tratamiento como se especifica en el anexo IX a este pliego, denominado “Tratamiento de “Datos Personales” Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de encargado del tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

Por tanto, sobre la entidad contratante recae la responsabilidad del responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario la de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, ,será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El Anexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos personales a proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el adjudicatario.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante. estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo “Trata-

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

miento de Datos Personales" actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Deberá también -el adjudicatario- comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración presentada antes de la formalización del contrato relativa a la ubicación de los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 211.1.f) LCSP.

C) Estipulaciones como encargado de tratamiento.

El contratista, de conformidad con el artículo 28 del RGPD debe asumir y garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones y que se cumplimentan con lo detallado en el Anexo VIII "Tratamiento de Datos Personales":

C.1. Únicamente tratará los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que reciba del responsable del tratamiento por escrito en cada momento.

No obstante, el adjudicatario informará inmediatamente al responsable del tratamiento, cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.

C.2. Utilizar y aplicar los datos personales única y exclusivamente para la realización del objeto del contrato.

C.3. Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo "Tratamiento de Datos Personales".

C.4. No facilitar ningún dato personal a terceros y mantener la más absoluta confidencialidad. El contratista se compromete a no revelar, transferir, ceder o comunicar dichos datos o los ficheros creados con ellos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su visualización, a ningún tercero.

Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación por lo que deberá ga-

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

rantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

C.5. Entregar al responsable del contrato antes del inicio de los trabajos, una relación de todo el personal que tenga acceso a los datos de carácter personal con funciones y lugar donde van a desarrollar el trabajo. Si durante la ejecución del contrato fuera necesario incorporar a otras personas entregará una nueva relación en un plazo máximo de una semana desde que sucediera este hecho.

Tanto la contratista como todo el personal que figure en estas relaciones deberá comprometerse formalmente por escrito a mantener el secreto profesional con respecto a los datos tratados.

C.6. En caso de que de acuerdo con el RGPD sea necesario designar un delegado de protección de datos o cuando la designación sea voluntaria, que se hará en los términos establecidos en la sección 4ª, artículos 37 al 39, del Capítulo IV del RGPD, así como, en los artículos 34 y ss. de la Ley Orgánica 3/2018,se comunicará al responsable del tratamiento, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

C.7. Una vez finalizada la prestación contractual objeto de este pliego, se compromete, según corresponda y se instruya en el anexo “Tratamiento de Datos Personales” a devolver o destruir:

- los datos personales a los que haya tenido acceso.
- los datos personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento.
- y los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción.

El encargado del tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. En este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

C.8. Según corresponda y se indique en el anexo de “Tratamiento de Datos Personales" el tratamiento de los datos se llevará a cabo en los sistemas /dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados y en las ubicaciones que en el citado anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del responsable del tratamiento o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

el responsable del tratamiento según se establezca en dicho anexo en su caso y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este pliego.

C.9. Salvo que se indique otra cosa en el anexo "Tratamiento de Datos Personales" o se instruya expresamente por órgano competente, el adjudicatario se obliga a tratar los datos personales dentro del territorio de la Unión Europea, dentro del Espacio Económico europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del derecho de la unión o del estado miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de derecho nacional o de la Unión europea el adjudicatario se vea obligado a llevar alguna transferencia de datos, el adjudicatario informará por escrito al responsable del tratamiento de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará en cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al responsable del tratamiento, salvo que el derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

C.10. De conformidad con el artículo 33.2 del RGPD, el contratista notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento, en el plazo máximo de 24 horas, que puedan afectar al tratamiento objeto de la contratación, con toda la información relevante, para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad, posibles consecuencias y medidas adoptadas.

C.11. Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los "derechos"), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá al responsable del tratamiento siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derecho.

C.12. Colaborar con el responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. Asimismo, pondrá a disposición del responsable del tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo en su caso , por la AEPD.

C.13. En los casos en que la normativa lo exija, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 del RGPD, en relación con lo recogido en su apartado 5 del RGPD, el adjudicatario deberá llevar, por escrito, incluso en formato electrónico y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable del tratamiento que contenga las circunstancias señaladas en el referido artículo 30.2.

C.14. Deberá disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa, que habrá de poner a disposición del responsable del tratamiento a su requerimiento. Así mismo, durante la vigencia del contrato pondrá a disposición del responsable del tratamiento, toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.

C.15. El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar al interesado la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

C.16. Las obligaciones en materia de protección de datos establecidas en este pliego, así como el Anexo correspondiente relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el responsable del tratamiento (la entidad contratante) y el adjudicatario. Las obligaciones y prestaciones que se contienen no son retribuirles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación del contrato objeto de este pliego, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

C.17. Para el cumplimiento del objeto de este pliego el adjudicatario no precisa que acceda a ningún otro dato personal, responsabilidad del responsable del tratamiento que no sean los especificados en el anexo “Tratamiento de datos personales” y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad del responsable del tratamiento, no contemplados en el anexo “Tratamiento de datos personales”, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del responsable del tratamiento, en concreto de su delegado de protección de datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

D) Encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando el contratista principal concierte con terceros la realización parcial de la prestación objeto del contrato y el subcontratista deba acceder a datos personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del responsable del tratamiento, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que el responsable del tratamiento autorice la subcontratación.

Es requisito imprescindible para la autorización:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, al pliego y a las instrucciones del responsable del tratamiento.

- Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en términos previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición del responsable del tratamiento.

El adjudicatario informará al responsable del tratamiento de cualquier cambio en relación a la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, con el fin de otorgar el responsable del tratamiento la autorización correspondiente.

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable del tratamiento.

Corresponde al encargado del tratamiento inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado del tratamiento (o subencargado) quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad y resto de condiciones establecidas) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

25. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (arts. 197 LCSP)

25.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en el pliego de prescripciones técnicas, en la oferta del adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones que el responsable del contrato.

En particular, la persona contratista estará obligada a cumplir las siguientes condiciones de ejecución:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

25.1.1.- Medios personales:

- El contratista, en su condición de empresa adjudicataria, ostentará la condición de empresario respecto del personal que adscriba a la ejecución del servicio, quedando obligado a cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad e higiene en el trabajo, y no existirá relación jurídica entre dicho personal y la Administración.
- Los adjudicatarios estarán obligados a cumplir las instrucciones que la CEUCD establezca para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.
- Asimismo, los adjudicatarios colaborarán en la aplicación de la normativa de protección de riesgos laborales, en especial en el establecimiento de los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a protección, prevención e información sobre riesgos laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

25.1.2.- Medios materiales de trabajo:

- El adjudicatario dotará a los técnicos de todos los medios materiales necesarios para la realización de sus tareas.
- La empresa adjudicataria contemplará la ubicación de sus servicios en la oficina "DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC" que se designe por la CEUCD, y podrá tener presencia tanto en Tenerife como en Las Palmas de G.C. El personal deberá llevar en todo momento la identificación como personal perteneciente a la empresa adjudicataria.
- En todo el tiempo de duración del contrato el adjudicatario preservará los locales destinados a la Oficina y proporcionará, si fuese necesaria, una adecuada dotación del mobiliario para el correcto desempeño de los trabajos solicitados.
- La empresa adjudicataria aportará todo el equipamiento informático, material fungible y de cualquier otro tipo que requiera su personal para la realización de la actividad que se contrata.
- La empresa adjudicataria aportará todo el software, aplicaciones, temas, plugins, widgets, actualizaciones que ofrezcan nuevas funcionalidades y cualquier otro tipo de complementos informáticos que requiera su personal para la realización de la actividad que se contrata y que se detalla en el epígrafe: "Definición y alcance de los Servicios Solicitados en este contrato" del Pliego de Prescripciones Técnicas. En el caso de aquellas licencias y adquisiciones que sean necesarias para el correcto funcionamiento y gestión de las aplicaciones y desarrollos realizados, deben hacerse con un usuario

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

que tendrán que ceder a la CEUCD para poder gestionar el acceso a las actualizaciones una vez finalizado el proyecto.

25.1.3.- Modificación del equipo de trabajo.

- El equipo humano del adjudicatario del concurso, que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos, tendrá que estar formado por los mismos componentes relacionados en la oferta, reservándose la Administración la facultad de verificar en cualquier momento que los recursos cumplen los requisitos de conocimientos y experiencias exigidos.
- Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar modificaciones en los recursos que trabajan en el proyecto, bien a petición del adjudicatario o de la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD, en las siguientes condiciones:
  - **A petición del adjudicatario.** Cualquier modificación en los integrantes del equipo de trabajo aprobado requerirá la aprobación expresa de la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD, bajo las siguientes condiciones:
    - Justificación escrita, detallada y motivada de las causas que suscitan el cambio.
    - Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
  - **A petición de la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD:**
    - Igualmente se podrá solicitar la variación en la cantidad de los diversos perfiles aportados a lo largo de la vida del contrato.
    - En cualquier caso, estas modificaciones se verán reflejadas en la facturación del servicio, si afecta a la cantidad de recursos o perfiles aportados, teniendo en cuenta que no se podrá superar el presupuesto anual y total del contrato.

En el supuesto de que se produzcan sustituciones de personal, tendrán que hacerse de manera que no interrumpan el normal funcionamiento del servicio.

La incorporación de las personas sustitutas se realizará en un plazo máximo de 10 días laborables.

Siempre que el cambio no sea debido a causas de fuerza mayor o a petición de la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD, deberá proponerse con al menos 15 días de antelación.

La ausencia de alguna de las personas que integran el personal adscrito a la ejecución, por un periodo superior a 10 días laborables, debido a baja por enfermedad, accidente o cualquier otra contingencia laboral, tendrá que ser suplida, a cargo del adjudicatario, por otra de igual o semejante categoría y especialización a la persona que sustituye, a fin de garantizar el servicio objeto de este pliego.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

El adjudicatario tendrá la responsabilidad de informar, con antelación y por escrito, a la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD de las ausencias y sustituciones de alguna de las personas que integran el personal del Proyecto.

De no producirse adecuadamente esta sustitución, se verá reflejado en la facturación del servicio de manera proporcional al tiempo y a los recursos afectados.

El adjudicatario será responsable de la formación que pudiera ser necesaria para que el personal que preste estos servicios pueda realizarlos de la forma más eficiente posible.

25.1.4.- Condiciones generales del personal.

- El personal al servicio del adjudicatario observará y mantendrá las normas de conducta, pulcritud y decoro adecuadas al trabajo a desempeñar y en el trato con el personal del Gobierno de Canarias. Así mismo, en el desempeño de sus labores, deberán obligatoriamente ir adecuadamente identificados. Estos complementos identificativos no podrán ser portados fuera del horario de trabajo.
- El Jefe de Proyecto deberá disponer de un teléfono móvil a cargo del adjudicatario para poder ser localizado y movilizado ante una situación de emergencia.

25.1.5.- Transferencia tecnológica.

El adjudicatario realizará un Plan de transferencia tecnológica que asegure la transferencia del conocimiento y tecnológica, al principio del contrato, durante su ejecución y al finalizar el contrato.

Al principio del contrato:

- Se deberá realizar la migración de los servicios desde la situación presente, gestionada por otras contrataciones o la propia CEUCD, hasta la situación de explotación y operación del servicio prestado por el adjudicatario en el menor tiempo posible y con el menor impacto para el usuario.
- Se establece un periodo de un mes de transición para que los servicios queden plenamente operativos y estables.
- Para un correcto comienzo de la ejecución del contrato es imprescindible recibir todo el conocimiento necesario que garantice una correcta prestación de los servicios sin interrupción y manteniendo el mismo nivel de calidad.

Durante la ejecución del contrato:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD a tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.

Al finalizar el contrato:

- El adjudicatario tendrá que garantizar la correcta devolución de los servicios, para lo cual deberá poner a disposición de la CEUCD cuantos recursos considere necesarios la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD para realizar la transferencia de conocimiento y la transferencia tecnológica de los servicios prestados.
- El adjudicatario tendrá que continuar la operación del servicio durante un plazo mínimo de 15 días una vez finalizado el contrato.
- Se prevé como actividad adicional a desarrollar durante este periodo, la transferencia del histórico de actividad, sus funciones y todo el conocimiento necesario que garantice una correcta prestación de los servicios sin interrupción y manteniendo el mismo nivel de calidad.
- En ningún caso, la ejecución de esta devolución de los servicios por parte del licitador, supondrá coste alguno para la CEUCD.
- La empresa no podrá imponer al personal que preste servicio en este contrato, cláusulas que impidan la transferencia tecnológica de éstos al Gobierno de Canarias en todo lo relacionado con los trabajos de este contrato.

25.1.6.- Comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.

Las estrategias de comunicación de las organizaciones son elementos claves para establecer sinergias y explotar el conocimiento y los recursos. Por tanto se considerará la publicidad, información y difusión del proyecto como un elemento relevante.

Dentro de este Proyecto se realizarán acciones de comunicación, información y publicidad. El objetivo de las mismas será dar a conocer tanto a los destinatarios y beneficiarios directos como a la sociedad en general las actuaciones realizadas en el marco de la ejecución del Proyecto.

Algunas actuaciones deberán ser ejecutadas directamente por la empresa adjudicataria y otras deberán ser realizadas de forma conjunta y coordinada.

Las actuaciones que ejecute la empresa directamente deberán contemplar siempre la inclusión de los logotipos del proyecto.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Las actuaciones que deberán ser ejecutadas de forma conjunta y coordinada contemplan la participación y organización de eventos, aportando la empresa adjudicataria los recursos materiales, humanos y económicos en caso de que sea necesario.

En este sentido la empresa adjudicataria deberá seguir las directrices de la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD, en cuanto a comunicación, información, publicidad y difusión de las acciones de este proyecto.

Estas acciones comprenden:

25.1.6.1.- Incluir las medidas orientadas a la comunicación y concienciación del Proyecto de acuerdo con la normativa europea. Para ello se deberá tener en cuenta la normativa europea y las guías que se proporcionen por parte de la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD.

Quedarán sujetas a las disposiciones en materia de información y publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 y anexo XII del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre d 2013, así como a las directrices recogidas en la guía de información y comunicación de las intervenciones cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE de Canarias 2014-2020

La normativa europea a tener en cuenta es la siguiente:

- Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo.
- Esto incluye reflejar estas medidas en acciones como las siguientes:
- Realización de documentos específicos (dípticos/trípticos, carteles, etc.) con información de las actuaciones realizadas con financiación de Fondos estructurales, los objetivos que se persiguen y las actuaciones realizadas a tal fin.
- Páginas Web que contengan información relativa a las actuaciones realizadas por el Proyecto.
- Carpetas, convocatorias, comunicaciones con los destinatarios y documentación generada para la ejecución del Proyecto (manuales, etc.).
- Documentos informativos sobre la ejecución del Proyecto.
- Comunicados y notas informativas.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

25.1.6.2.- Participar en los actos de información, publicidad o promoción del proyecto. Con el fin de realizar presentaciones o exposiciones. Se deberá participar tanto con las personas idóneas como aportar e instalar los medios materiales específicos relacionados con este proyecto.

25.1.6.3.- Dar publicidad, en los propios actos de la empresa y en aquellos eventos que participe relacionados con el objeto de este contrato. Para ello, la empresa deberá informar previamente y posteriormente a la realización de estos eventos a la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD.

Estas acciones conjuntas y coordinadas de concienciación y difusión serán definidas por la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD y se gestionarán y controlarán con el apoyo de la empresa adjudicataria de este proyecto. La gestión también comprende el control de estos recursos económicos por lo que la empresa adjudicataria deberá poner los medios para poder realizar este control.

25.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, siendo responsable de la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. *(art. 196 LCSP).*

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

25.3.- El responsable del contrato determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

25.4.- El trabajo objeto del contrato, en relación a todas sus fases, no quedará en propiedad exclusiva de la entidad contratante.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

En su caso podrá reproducirlo, publicarlo y divulgarlo, de forma total o parcial sin que pueda efectuar oposición alguna el contratista. Paralelamente cualquier divulgación debe realizarse con la autorización expresa del órgano de contratación.

No obstante, aunque se excluya la cesión de los derechos de propiedad, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP.

El contratista tampoco podrá utilizar para sí, ni proporcionar a un tercero algún dato de los trabajos objeto de contratación sin autorización previa de la entidad contratante, siendo responsabilidad del contratista de cualquier reclamación, debiendo indemnizar a la Administración de los perjuicios que se puedan derivar de la interposición de reclamaciones por cualquier motivo, incluidos los gastos que puedan incurrir la administración por esta cuestión.

El órgano de contratación podrá, en cualquier momento solicitar la entrega de parte del trabajo siempre que no afecte el desarrollo final de los mismos.

25.5.- El desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del presente contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante del derecho de propiedad intelectual o industrial de dichos productos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP.

25.6.- La CEUCD adquirirá la titularidad de los derechos de explotación de todo el material (incluyendo cualquier tipo de documento, especificaciones, presentaciones, informes, etc.) que sea elaborado por el adjudicatario o sus empleados en ejecución del Contrato, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo, reservándose la CEUCD cualquier otra facultad aneja a dichos derechos de explotación.

La CEUCD será titular de todos los derechos referidos en el párrafo anterior por el plazo máximo permitido legalmente y la única entidad que, por tal concepto, podrá explotar, transformar y comerciar con el trabajo desarrollado en ejecución del Contrato, antes o después de su terminación, correspondiendo a los autores materiales del mismo únicamente los derechos morales que les reconoce el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

El adjudicatario responderá del ejercicio pacífico de la CEUCD en la utilización del software y demás derechos proporcionados por el adjudicatario con motivo del contrato y será responsable de toda reclamación que pueda presentar un tercero por estos conceptos contra la CEUCD y deberá indemnizar al Gobierno de Canarias por todos los daños y perjuicios que ésta pueda sufrir por esta causa. En todo caso, las relaciones jurídicas derivadas del Contrato se establecerán entre el Gobierno de Canarias y el adjudicatario. El Gobierno de Canarias no estará contractualmente vinculado con personas distintas del adjudicatario.

No se permite a los licitadores incluir en sus propuestas los logos, marcas y símbolos del Gobierno de Canarias.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

La empresa adjudicataria no podrá difundir ni utilizar los resultados de este contrato, sin previo conocimiento y autorización del Gobierno de Canarias.

25.7.- Durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá cumplir lo dispuesto en las políticas, normativas, instrucciones y procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI: ISO/IEC 27001) y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS: Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica) del Gobierno de Canarias.

Con independencia de ello, a continuación se indican algunos de los aspectos y responsabilidades esenciales que la empresa adjudicataria deberá cumplir en cuanto a seguridad de la información se refiere:

a) Se prohíbe, sin autorización previa, la conexión de dispositivos de cualquier tipo a la red del Gobierno de Canarias.
b) Los equipos portátiles de la empresa adjudicataria autorizados a conectarse a la red del Gobierno de Canarias, deberán cumplir las directrices contenidas en la normativa específica sobre protección frente a virus y malware, existente en la organización.
c) Se prohíbe la utilización de dispositivos de almacenamiento y medios removibles para almacenar información clasificada como confidencial.

Podrá ser causa específica de resolución del contrato el incumplimiento de los términos contenidos en la presente cláusula.

26. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir la/s siguientes condición/es especiales:

26.1.- Cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, la empresa contratista debe seleccionarla entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de la contratación en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de empleo.

Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite, por cualquiera de los servicios públicos de empleo, que los puestos que se precisan han sido ofertados, pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se considera **obligación contractual esencial**.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

27. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA

27.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos que origine la licitación y formalización del contrato, en concreto, si éste se elevare a escritura pública.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato.

Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

28. ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 198 LCSP)

28.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfacción de la Administración contratante, en la forma:

El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como responsable del mismo:

- Se abonarán mensualmente las cantidades que correspondan con los conceptos facturables de los servicios que se hayan prestado efectivamente, según se haya establecido previamente en los planes de trabajo aprobados por la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD.
- Cada mes la empresa adjudicataria entregará a la persona responsable del contrato, nombrado por la CEUCD, una memoria técnica resumen de los trabajos realizados que contenga las hojas de control del estado de producción de los materiales y de los trabajos de desarrollo abordados (medida tal como se explicita en el apartado: “Dedicación de los recursos y calidad del servicio” respecto de cada uno de los lotes, del Pliego de Prescripciones Técnicas

El abono al contratista se efectuará mediante la presentación de la factura, por periodos mensuales de prestación del servicio, acompañada de la memoria técnica resumen de los trabajos realizados.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Para conformar el abono, la factura y la memoria técnica resumen de los trabajos realizados deberán tener la conformidad del responsable del contrato nombrado por la CEUCD.

El contratista tendrá derecho al abono de los conceptos efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración tanto para "Oficina Técnica" como para los "Servicios de apoyo asociados a la implantación, gestión y operación de los servicios", de acuerdo con los siguientes criterios:

- El abono de implantación, gestión y operación de los servicios de la "Oficina Técnica" se realizará contra factura mensual que contendrá el desglose económico de los recursos aportados (ya que se facturará por el número de recursos aportados en cada mensualidad, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados por el adjudicatario).
- El abono de los servicios de apoyo asociados a la implantación, gestión y operación de los servicios necesarios tanto para el "Servicio de producción de materiales didácticos digitales interactivos para la edición y desarrollo de programaciones didácticas" como para el "Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales" se realizará de forma mensual en función de los trabajos realizados y los productos entregados. Para facturar dichos trabajos se tomará como referencia los precios unitarios que figuran en la oferta del adjudicatario.

Ambos servicios se podrán facturar en la misma factura, que se acompañará de la siguiente documentación:

- Memoria técnica resumen de los trabajos realizados y productos entregados, hojas de control de los trabajos realizados e Informes de los Acuerdos a Nivel de Servicios.
- La factura deberá contener el desglose económico de los recursos aportados.
- Dichos documentos tendrán la conformidad de la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD.

El pago se realizará previa evaluación e informe de la persona responsable del contrato nombrada por la CEUCD de la Memoria técnica resumen de los trabajos realizados y de los cumplimientos de los Acuerdos a Nivel de Servicios, que contendrá propuesta, en su caso, de descuentos en el precio en atención al grado de cumplimiento de los mismos, tal y como se recoge en la Cláusula de Variación del Precio de este pliego.

Los importes a abonar a la empresa adjudicataria no podrán superar el presupuesto anual establecido ni el importe total del contrato destinado a los servicios.

Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos realizados, pudiendo regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

28.2.- El contratista deberá presentar factura en formato electrónico con los requisitos exigidos en la normativa aplicable, dentro de los **treinta (30) días siguientes** a la fecha de la prestación del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas,

La factura electrónica deberá presentarse en la Oficina Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación correspondientes: **A05030994- Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,** lo que exige que la contratista y en su caso, la persona endosatario de las mismas, estén dados de alta en la base de terceros acreedores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se excluyen de la obligación del uso de la factura electrónica y de su presentación a través del punto general de entrada, las facturas, cualquiera que sea la personalidad jurídica del proveedor, cuyo importe sea igual o inferior al fijado por la normativa, así como las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En estos supuestos, la persona contratista deberá presentar las facturas en el registro administrativo del órgano de contratación, sito en algunos de los siguientes Registros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes - **Secretaría General Técnica, sita en C/ Alcalde Díaz-Saavedra Navarro nº 42, planta baja, (Edf. Granadera Canaria), en Las Palmas de Gran Canaria (35071) o Avenida Buenos Aires, 5 – 1ª planta, Edificio Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife (38071)**.

El órgano de contratación es la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, si bien el órgano que deberá constar en la factura como destinatario, y que es competente para su tramitación y contabilización es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

28.3.- Presentada la factura, su conformidad debe efectuarse por la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio, previo informe del responsable del contrato.

28.4.- El pago del precio de la factura deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la conformidad de los servicios prestados.

28.5.- Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.

28.6.- En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el artículo 199 de la LCSP.

28.7.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.

29. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO Y PENALIDADES (arts. 192 y 193 LCSP)

29.1.- <u>Incumplimiento de plazos</u>

29.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización en el contrato.

29.1.2.- Cuando el contratista hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o la imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

29.1.3.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.

29.2.- <u>Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato</u>

29.2.1.- En el caso de que la contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, o bien imponer una penalización económica por importe, con carácter general de un 1,5% del importe de adjudicación del contrato, IGIC excluido, salvo que, motivadamente el responsable del contrato estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 3% o un 5% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad.

Asimismo, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios al personal que realiza la prestación objeto del contrato, o la aplicación a los mismos de condiciones salariales diferentes a las derivadas del convenio colectivo aplicable, dará lugar a la imposición de una penalización económica proporcional por importe del 10 % del precio del contrato, IGIC excluido.

29.2.2.- Cuando la contratista, por causas a ella imputables, hubiera incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución, o por imponer las siguientes penalidades, que se relacionan a continuación, que se justifican en la naturaleza y complejidad de la prestación objeto del contrato, y que tienen como finalidad asegurar la calidad del servicio objeto de contratación, para garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

29.2.3.- Régimen de penalidades. Las penalidades que podrá imponer el órgano de contratación serán las siguientes:

a) De carácter general (1,5%).

- Por la demora en la incorporación de los medios personales para el inicio de la prestación de la fase de ejecución del servicio.
- Por la no presentación de la documentación exigida durante la ejecución o la escasa calidad de la misma.
- Por incumplimientos reiterados de los acuerdos de nivel de servicio (ANS), que se producirá si se obtiene un descuento sobre la facturación mensual superior al 1,5% durante dos períodos consecutivos, o cinco alternos.

b) De carácter grave (3%).

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- Por falsedad contrastada en la experiencia y conocimientos técnicos declarados del personal ofertado y los conocimientos reales demostrados durante la ejecución de los trabajos.
- Por la modificación de los componentes del equipo adscrito a la ejecución de los trabajos, sin observar el procedimiento y requisitos exigidos en las cláusulas administrativas.

c) De carácter muy grave (5%).

- Por el incumplimiento de la obligación de seguridad y confidencialidad en los términos previstos en este pliego.
- Por el incumplimiento de lo estipulado en la cláusula de propiedad intelectual.
- Por el incumplimiento en la ejecución de los servicios de valor añadido o la no realización de las horas adicionales que el adjudicatario hubiera ofertado como mejoras al servicio en los criterios de valoración.
- Por el incumplimiento en la ejecución del plan de recepción del servicio ofertado.
- Por el incumplimiento en la ejecución del plan de devolución del servicio ofertado.

29.3.- Incumplimiento de las obligaciones de las actuaciones éticas

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia señaladas en la cláusula 24.2 y las derivadas de actuaciones éticas establecidas en la cláusula 24.9, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, o bien imponer una penalización económica por importe del 10% del precio del contrato, IGIC excluido.

29.4.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable de la ejecución del contrato, y previa audiencia del contratista, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, se harán efectivas sobre la garantía constituida.

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados

V

SUBCONTRATACIÓN, SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA Y CESIÓN DEL CONTRATO

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

30. SUBCONTRATACIÓN (arts. 153.1, 139.4, 215, 216 ,217 y D.A. 51 LCSP)

30.1.- La contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación objeto del contrato, salvo las siguientes tareas críticas de la prestación: tareas relacionadas con la oficina técnica que han de ser directamente ejecutada por la contratista principal o por un miembro de la UTE y justificadas en el expediente de contratación.

30.2.- La contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, a la unidad del órgano de contratación encargada del seguimiento y control de la ejecución del contrato, los datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

Así mismo deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

Los subcontratos que no se ajusten a lo notificado por la contratista principal, por celebrarse con empresarios/as distintos de los indicados nominativamente o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en la información o en su caso, en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

30.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el subcontratista estará obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en el presente pliego.

30.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras el precio pactado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

30.5.- La subcontratista no tendrá derechos frente a la Administración, ni generará obligaciones de ningún tipo a esta frente a la subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos a que puedan llegar la contratista y al subcontratista que vulnere lo establecido en este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la Administración.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

30.6.- La Administración contratante, a través de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecución del contrato, comprobará el cumplimiento de los pagos que la contratista debe hacer a todos las subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato, así como todas las condiciones que guarden relación directa con el plazo de pago.

Cuando la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecución del contrato lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago. Así como deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran **condiciones esenciales en la ejecución del contrato,** y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico y además lleva aparejada la imposición de las penalidades previstas en la cláusula 29.

30.7.- La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a lo dispuesto en este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en material social o laboral.

31. SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA (art. 98 LCSP)

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista.

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

32. CESIÓN DEL CONTRATO (art. 214 LCSP)

El contratista podrá ceder a un tercero, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato, dado que las cualidades técnicas o personales no son razón determinante de la adjudicación del contrato, y no resulta una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

Los requisitos que deben cumplirse para ceder los derechos y obligaciones a terceros son:

a) Autorización previa y expresa de la cesión por parte del órgano de contratación. La autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. Transcurridos dos meses desde la solicitud se entenderá otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No es preciso esta condición si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

No se procederá a devolver la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido formalmente la del cesionario.

VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

33. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 190, 203, 204, 205 y D.A. trigésima tercera LCSP)

33.1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

33.2.- Deberá procederse a la publicación de la modificación mediante un anuncio en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, y los aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.

33.3.- El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o no un incremento del coste de la ejecución del contrato, se iniciará por escrito del responsable del contrato, dirigido a la unidad encargada del seguimiento del contrato, solicitando la autorización al órgano de contratación, para tramitar la modificación. En dicho escrito se expondrán y justificarán la concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el pliego (cláusula 33.5) o en el artículo 205 de la LCSP (cláusula 33.6) que determinan que el contrato deba ser modificado para la más adecuada satisfacción de las necesidades de la Administración que dieron lugar a la celebración del mismo.

Las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:

- Informe técnico del Responsable del Contrato justificativo de la necesidad de modificar el contrato.
- Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual.
- Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
- Tramitación de los informes necesarios.
- Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al contratista.
- Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

En todo caso, la tramitación exigirá la autorización del órgano de contratación para iniciar el correspondiente expediente y la aprobación del expediente y del gasto.

En el caso de que la tramitación del expediente de modificación exija su suspensión se aplicará lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP.

33.4.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

En el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

33.5.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares

De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando concurran las siguientes circunstancias:

- Cuando las necesidades reales de actuación sean superiores a las inicialmente previstas en cualquiera de las unidades de ejecución de los servicios establecidos.
- Por la solicitud de desarrollo de nuevas aplicaciones o servicios no contempladas inicialmente que no pueden ser asumidas con los recursos adscritos al contrato.
- Por el incremento de la demanda de mantenimiento sobre los sistemas de información existentes que no pueda ser atendida con los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.
- Por la ampliación de las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los sistemas de información que son objeto de esta contratación.

La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

Esta modificación tiene el alcance siguiente: la modificación del contrato consistirá en ampliar el presupuesto máximo de ejecución, de forma que permita incorporar un mayor número de recursos personales para la ejecución del contrato.

Asimismo, su importe no podrá ser superior al 20% del precio del contrato y se llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:

1. Informe técnico del Responsable del Contrato justificativo de la necesidad de modificar el contrato.
2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual.
3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
4. Tramitación de los informes necesarios.
5. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al contratista.
6. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Si durante la vigencia del contrato las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación en los términos de esta cláusula y antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

33.6.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales

Las modificaciones no previstas en el PCAP sólo podrán realizarse cuando se cumplan los siguientes requisitos y siempre y cuando sólo se produzcan las variaciones estrictamente indispensables:

a) Cuando sea preciso añadir servicios adicionales a los inicialmente contratados y se den las dos condiciones siguientes:

   - No fuera posible el cambio de contratista por razones económicas o técnicas.
   - La modificación del contrato implique una alteración que no exceda del 50% del precio inicial, IGIC excluido, aislada o conjuntamente con otras modificaciones.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

   - Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.
   - La modificación no altere la naturaleza global del contrato.
   - La modificación del contrato implique una alteración que no exceda del 50% del precio inicial, IGIC excluido, aislada o conjuntamente con otras modificaciones.

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

34. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (art. 208 LCSP)

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 208 de la LCSP y 103 del RCAP y se levantará un acta de suspensión que deberá ir firmada por el responsable del contrato y el contratista en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato.

El responsable del contrato remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anexo a la unidad encargada del seguimiento del contrato que celebró el contrato.

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, se utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto del acta de suspensión y

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto contratado, se utilizará la denominación "suspensión temporal total" en los mismos documentos.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Por los siguientes conceptos siempre que se acredite, fehacientemente, su importe de forma efectiva y que sean reales:

- Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
- Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.
- Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión.
- Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
- Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

VII

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

35. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts. 111.3 y 210 LCSP)

35.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos y las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

El responsable del contrato determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a lo establecido en el mismo debiéndose hacer constar su satisfacción de forma expresa en un acto de conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.

35.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

35.3.- Podrá realizarse la recepción parcial de aquellas partes (unidades de ejecución) del objeto del contrato susceptibles de ser entregadas por fases y de ser utilizadas de forma separada o independiente.

36. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

36.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento en el que se garantice la audiencia de éste.

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP y en los artículos 110 a 113 del RGC.

El acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida, según establece el artículo 213.5 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, de conformidad con lo previsto en el artículo 213.3 de la LCSP. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 113 del RGLCAP. La fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el responsable del contrato y resolverá la Administración, previa audiencia del contratista. Para la determinación de los daños y perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atenderá al retraso que implique para la inversión proyectada y los mayores gastos para la Administración.

En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida en alguno de los supuestos previstos en el artículo 211.1 letras a) y b) de la LCSP, el órgano de

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituían la unión temporal o acordar la resolución del contrato.

36.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración contratante.

37. PLAZO DE GARANTÍA

37.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de **un (1) año,** a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo por parte del responsable del contrato, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el servicio realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.

Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

37.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el artículo 311 LCSP.

38. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 111 LCSP)

Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo máximo de 2 meses, a contar desde la finalización del plazo de garantía.

En el supuesto de recepción parcial del servicio, se podrá devolver o cancelar la parte proporcional de la garantía, previa solicitud de la contratista.

Transcurrido 1 año**,** si la empresa contratista es una pequeña o mediana empresa, desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal hubiese tenido lugar por causas no imputables a la contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de las que responde la garantía definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP.

--------oOo--------

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO I

MODELO GENERAL DE DECLARACIÓN

D./Dª. _____, con DNI/NIE nº _____, en nombre propio o en representación de la empresa _____, con NIF nº _____, con poder bastante para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos del sector público

D E C L A R A

Denominación y tipo de empresa:

Número de identificación, si es pyme o no:

Relación de lotes a los que licita:

La dirección de correo electrónico "habilitada", en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación es:

[DECLARACION DE PROTECCION DEL EMPLEO Y DEL MEDIOAMBIENTE]

Primero: Que la entidad ……...ha tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente y la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Así mismo la empresa se compromete a ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, la empresa se responsabiliza como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

de servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

[EN CASO DE TENER QUE DISPONER DE AUTORIZACION]

Segundo: Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia.

Tercero: La presentación de este Anexo conlleva la autorización expresa al órgano gestor para recabar los correspondientes certificados acreditativos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Canarias.

***[SI LA PERSONA LICITADORA VA A UTILIZAR MEDIOS EXTERNOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA, añadirá el siguiente texto*:**

Cuarto: Que las empresas **[***relacionarlas***]** le van a facilitar a la persona licitadora los recursos necesarios para la ejecución del contrato. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, que la solvencia técnica o profesional de la entidad _____ se pone a disposición de la entidad _____ que represento se concreta en:

La solvencia económica y financiera que se pone a disposición asciende al __ %, respecto a lo exigido para este contrato.

Asimismo, declara presentar los compromisos de las citadas empresas de poner a disposición del contrato la solvencia y medios señaladas durante toda la ejecución del contrato y sin limitación o condición alguna.

En caso de acudir a la integración de medios económicos y financieros, responderán las entidades de forma: (mancomunada en relación al tanto por ciento de integración / solidaria).

[SI SE SOLICITA CONCRETAR LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA añadir el siguiente texto:

Quinto: La empresa se compromete a la adscripción de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato, que formarán parte de la oferta y, por lo tanto, del contrato, comprometiéndose a mantener los mismos durante toda la duración del contrato, y a comunicar, de forma inmediata, cualquier variación que se produzca en los mismos.

La relación de medios personales y materiales:

*Si se exige en el pliego, **especificar** los nombres y la cualificación profesional del personal que va a realizar las prestaciones objeto del contrato*

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

SI LA ENTIDAD TIENE PREVISTO SUBCONTRATAR PARTE DE LA PRESTACIÓN

Sexto: Se declara que se va a proceder a subcontratar parte de la ejecución del contrato:

[determinar el importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización]

[SI LA PERSONA LICITADORA PUDIERA BENEFICIARSE DEL CRITERIO DE DESEMPATE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 12.3 DEL PLIEGO, añadirá el siguiente texto:

Séptimo: Que la empresa licitadora cumple con el criterio de desempate establecido en la cláusula ... del pliego.

[SI LA EMPRESA LICITADORA ES EXTRANJERA, añadirá el siguiente texto:

Octavo: Que la empresa se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.***]***

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO II

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dª. _____, mayor de edad y con DNI/NIE nº _____, en nombre propio o en representación de la empresa _____, con domicilio social en _____, y NIF nº_____ en calidad de_____, bajo su personal responsabilidad.

D./Dª. _____, mayor de edad y con DNI/NIE nº _____, en nombre propio o en representación de la empresa _____, con domicilio social en _____, y NIF nº_____ en calidad de_____, bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue:

_____ %.

_____ %.

Como persona representante de la citada unión se nombra a _____.

En _____, a __de_____ de _____ *(emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones) (firma electrónica de los representantes legales de los integrantes de la UTE)*

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO III – LOTE 1

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª....., con D.N.I. nº ....., en nombre propio o en representación de la empresa..... con domicilio en ....., enterado/a de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato del SERVICIO DE "DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC", MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FINANCIADO CON EL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN («NEXT GENERATION EU») CON CARGO AL FONDO DE AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU), por los siguientes importes:

Lote 1: Digitalización de la educación: programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y recursos para la digitalización del programa Brujula20

- Importe base: … **[*en letras y en números*]**

- IGIC (..%): … **[*en letras y en números*]**
- Importe IGIC: 0. Comerciante minorista exento de repercutir IGIC

(Suprímase la opción de IGIC que no proceda)

- Total: … **[*en letras y en números*]**

Desglose de los precios:

C.3- Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios (oficina técnica)

El desglose de precios ofertados para la implantación gestión y operación de los servicios es el siguiente:

Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)			
Referencia	**Definición del perfil**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**
P-01	Responsable de IGS y Operaciones. Jefe/a del proyecto	Mes	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

P-02	Diseñador/a instruccional	Mes	
P-03	Técnico/a auxiliar de gestión	Mes	

C2.1- Precio del diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.

El desglose de precios ofertados para el diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica es el siguiente:

Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica			
Referencia	**Definición**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**
UP-01	Mapa general de cada una de las modalidades de Bachillerato, en cada nivel, y programación didáctica de las materias de Bachillerato	Programación Didáctica	
UP-02	Mapa general de nivel y programación didáctica globalizada de las áreas de Educación Infantil.	Programación Didáctica	
UP-03	Diseño de situación de aprendizaje extra compleja (tipología XL) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla en práctica.	Situación de aprendizaje	
UP-04	Diseño de situación de aprendizaje compleja (tipología L) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	Situación de aprendizaje	
UP-05	Diseño de situaciónde aprendizaje intermedia (tipología M) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	Situación de aprendizaje	
UP-06	Diseño de situación de aprendizaje simple (tipología S) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	Situación de aprendizaje	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

UP-07	Diseño de situación de aprendizaje globalizada de Educación Infantil con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla en práctica.	Situación de aprendizaje	

C2.2- Precio de la digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.

El desglose de precios digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje es el siguiente:

Servicio de de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje			
Referencia	**Definición**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**
MD-01	Prototipo de digitalización de material didáctico interactivo, compuesto por las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Prototipo	
MD-02	Prototipo de digitalización de curso completo con todos los elementos y materiales didácticos interactivos necesarios para el desarrollo de la programación didáctica de un área o materia para un nivel educativo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Prototipo	
MD-03	Digitalización de material didáctico extra complejo (tipología XL) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	
MD-04	Digitalización de material didáctico complejo (tipología L) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	
MD-05	Digitalización de material didáctico intermedio (tipología M) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	
MD-06	Digitalización de material didáctico simple (tipología S) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

MD-07	Digitalización de material didáctico de una SA globalizada de Educación Intantil en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para su desarrollo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	
MD-08	Digitalización de un curso completo con todos los elementos y materiales didácticos interactivos necesarios para el desarrollo de la programación didáctica de un área o materia para un nivel educativo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Curso	

C2.3- Precio de la producción de contenidos y recursos educativos digitales

El desglose de precios ofertados para la producción de contenidos y recursos educativos digitales es el siguiente:

Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales			
Referencia	**Definición**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**
CD-01	Prototipo de infografía u objeto digital educativo	Unidad	
CD-02	Objeto educativo digital simple	Unidad	
CD-03	Objeto educativo digital intermedio	Unidad	
CD-04	Objeto educativo digital complejo	Unidad	
CD-05	Infografía simple doble formato	Paquete	
CD-06	Infografía compleja doble formato	Paquete	
CD-07	Infografía digital interactiva simple	Unidad	
CD-08	Infografía digital interactiva compleja	Unidad	
CD-09	Guion de producto simple	Unidad	
CD-10	Guion de producto intermedio	Unidad	
CD-11	Guion de producto complejo	Unidad	
CD-12	Vídeo educativo simple	Unidad	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

CD-13	Vídeo educativo intermedio	Unidad	
CD-14	Vídeo educativo complejo	Unidad	
CD-15	Ilustración simple en formato vectorial	Unidad	
CD-16	Ilustración compleja en formato vectorial	Unidad	
CD-17	Ilustración compleja 360	Unidad	
CD-18	Fondo en formato vectorial	Unidad	
CD-19	Colección de iconos vectoriales	Unidad	
CD-20	Fotografías educativas en estudio	Unidad	
CD-21	Fotografías educativas exteriores	Unidad	
CD-22	Pódcast simple	Unidad	
CD-23	Pódcast intermedio	Unidad	
CD-24	Pódcast complejo	Unidad	
CD-25	Objeto 3D simple	Unidad	
CD-26	Objeto 3D complejo	Unidad	
CD-27	Animación o simulaciones	Unidad	

Lugar, fecha y firma de la licitadora*.

*En caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO III – LOTE 2

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª....., con D.N.I. nº ....., en nombre propio o en representación de la empresa..... con domicilio en ....., enterado/a de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato del SERVICIO DE "DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC", MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FINANCIADO CON EL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN («NEXT GENERATION EU») CON CARGO AL FONDO DE AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU), por los siguientes importes:

Lote 2: Digitalización de la educación: desarrollo de recursos educativos digitales abiertos

- Importe base: … **[*en letras y en números*]**

- IGIC (..%): … **[*en letras y en números*]**
- Importe IGIC: 0. Comerciante minorista exento de repercutir IGIC

(Suprímase la opción de IGIC que no proceda)

- Total: … **[*en letras y en números*]**

Desglose de los precios:

C.3- Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios (oficina técnica)

El desglose de precios ofertados para la implantación gestión y operación de los servicios es el siguiente:

Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)			
Referencia	**Definición del perfil**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**
P-01	Responsable de IGS y Operaciones Jefe/a del proyecto	Mes	
P-02	Diseñador/a instruccional	Mes	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

P-03	Técnico/a programador	Mes	
P-04	Diseñador/a gráfico/ilustrador/a	Mes	
P-05	Técnico/a administrativo. Auxiliar de gestión	Mes	

C2.1- Precio de la producción de contenidos y recursos educativos digitales

El desglose de precios ofertados para la producción de contenidos y recursos educativos digitales es el siguiente:

Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales			
Referencia	**Definición**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**
CD-01	Prototipo de infografía simple doble formato	Unidad	
CD-02	Prototipo de infografía compleja doble formato	Unidad	
CD-03	Infografía simple doble formato	Paquete	
CD-04	Infografía compleja doble formato	Paquete	
CD-05	Prototipo de infografía digital interactiva simple	Unidad	
CD-06	Prototipo de infografía digital interactiva compleja	Unidad	
CD-07	Infografía digital interactiva simple	Unidad	
CD-08	Infografía digital interactiva compleja	Unidad	
CD-09	Prototipo de objeto educativo digital simple	Unidad	
CD-10	Prototipo de objeto educativo digital intermedio	Unidad	
CD-11	Prototipo de objeto educativo digital complejo	Unidad	
CD-12	Objeto educativo digital simple	Unidad	
CD-13	Objeto educativo digital intermedio	Unidad	
CD-14	Objeto educativo digital complejo	Unidad	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

CD-15	Digitalización, empaquetado, catalogación y publicación de objetos	Unidad	
CD-16	Guion de producto simple	Unidad	
CD-17	Guion de producto intermedio	Unidad	
CD-18	Guion de producto complejo	Unidad	
CD-19	Vídeo educativo simple	Unidad	
CD-20	Vídeo educativo intermedio	Unidad	
CD-21	Vídeo educativo complejo	Unidad	
CD-22	Curación, catalogación, descripción y publicación de recursos educativos digitales	Paquete	
CD-23	Curación, catalogación, descripción y publicación de aplicaciones educativas	Unidad	
CD-24	Ilustración simple en formato vectorial	Unidad	
CD-25	Ilustración compleja en formato vectorial	Unidad	
CD-26	Ilustración compleja 360	Unidad	
CD-27	Fondo/lámina/cartografía en formato vectorial	Unidad	
CD-28	Colección de iconos vectoriales	Unidad	
CD-29	Fotografías educativas en estudio	Unidad	
CD-30	Fotografías educativas exteriores	Unidad	
CD-31	Artículo de opinión para publicar en espacios web de la CEUCD	Unidad	
CD-32	Monográfico para publicar en Web	Página	
CD-33	Artículo enciclopédico	Unidad	
CD-34	Artículo enciclopédico complejo	Unidad	
CD-35	Digitalización vídeos	Hora	
CD-36	Pódcast simple/efecto sonoro/locución simple	Unidad	
CD-37	Pódcast intermedio/locución	Unidad	
CD-38	Pódcast complejo/audio compuesto de diferentes pistas	Unidad	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

CD-39	Objeto 3D simple	Unidad	
CD-40	Objeto 3D complejo	Unidad	
CD-41	Objeto educativo de realidad aumentada y virtual	Unidad	
CD-42	Curación, catalogación y publicación de elementos multimedia para radio (paquete=unidad de catalogación de 30 recursos)	Paquete	
CD-43	Animación	Paquete	
CD-44	Simulación	Paquete	

Lugar, fecha y firma de la licitadora*.

*En caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO III – LOTE 3

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª....., con D.N.I. nº ....., en nombre propio o en representación de la empresa..... con domicilio en ....., enterado/a de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato del SERVICIO DE "DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC", MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FINANCIADO CON EL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN («NEXT GENERATION EU») CON CARGO AL FONDO DE AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU), por los siguientes importes:

Lote 3: Digitalización de la educación: diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones educativas

- Importe base: … **[*en letras y en números*]**

- IGIC (..%): … **[*en letras y en números*]**
- Importe IGIC: 0. Comerciante minorista exento de repercutir IGIC

(Suprímase la opción de IGIC que no proceda)

- Total: … **[*en letras y en números*]**

Desglose de los precios:

C.2- Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios (oficina técnica)

El desglose de precios ofertados para la implantación gestión y operación de los servicios es el siguiente:

Implantación y gestión de los servicios y operación de los servicios (oficina técnica)			
Referencia	**Definición del perfil**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

P-01	Responsable de IGS y Operaciones / Jefe/a del proyecto	Mes	
P-02	Técnico/a analista o programador/a experto/a	Mes	
P-03	Técnico/a programador/a	Mes	
P-04	Diseñador/a UI/UX	Mes	
P-05	Técnico/a administrativo. Auxiliar de gestión	Mes	

C3.1- Precio del diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas

El desglose de precios ofertados para la producción de contenidos y recursos educativos digitales es el siguiente:

Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas			
Referencia	**Definición**	**Tipo de unidad**	**Precio Ofertado por unidad (sin IGIC)**
MP-01	Prototipo de aplicación móvil educativa (APP)	Unidad	
MP-02	Aplicación móvil educativa (APP)	Unidad	
MP-03	Prototipo de aplicación web modular símple	Unidad	
MP-04	Prototipo de aplicación web modular intermedia	Unidad	
MP-05	Prototipo de aplicación web modular compleja	Unidad	
MP-06	Módulo de programación simple	Unidad	
MP-07	Módulo de programación intermedio	Unidad	
MP-08	Módulo de programación complejo	Unidad	

Lugar, fecha y firma de la licitadora*

*En caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO IV – LOTE 1

MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

D./Dª. _____ con residencia en _____ (_____) calle _____ nº_____, DNI/NIE. nº _____ actuando en nombre propio (o en representación de la empresa _____ con NIF nº _____ y domicilio social en _____), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de Contratante alojado en PLACSP y en el DOUE (cuando corresponda o lo estime conveniente el órgano de contratación) _____ del día _____ e informado de las condiciones de contratación _____ (objeto del contrato) con nº de expediente _____, me comprometo al cumplimiento íntegro e incondicionado de los términos contenidos en los siguientes criterios de valoración:

Lote 1: Digitalización de la educación: programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y recursos para la digitalización del programa Brujula20

Ref.	Criterio	Valor ofertado
C4	**Recursos humanos adicionales**	**Nº de días**
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios	
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones	
C5	**Cláusulas sociales de calidad social**	**Nº de medios personales**
C5.1	**Número de medios personales** con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.	
C.6	**Mejoras**	**N.º horas**
C.6.1	**Mejoras:** Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.	

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido conozco y acepto sin reservas.

En _____, a ___ de _____ de _____ *(emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones) (firma electrónica avanzada del declarante)*

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO IV – LOTE 2

MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

D./Dª. _____ con residencia en _____ (_____) calle _____ nº_____, DNI/NIE. nº _____ actuando en nombre propio (o en representación de la empresa _____ con NIF nº _____ y domicilio social en _____), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de Contratante alojado en PLACSP y en el DOUE (cuando corresponda o lo estime conveniente el órgano de contratación) _____ del día _____ e informado de las condiciones de contratación _____ (objeto del contrato) con nº de expediente _____, me comprometo al cumplimiento íntegro e incondicionado de los términos contenidos en los siguientes criterios de valoración:

Lote 2: Digitalización de la educación: desarrollo de recursos educativos digitales abiertos

Ref.	Criterio	Valor ofertado
C4	**Recursos humanos adicionales**	**Nº de días**
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios	
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones	
C5	**Cláusulas sociales de calidad social**	**Nº de medios personales**
C5.1	**Número de medios personales** con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.	
C.6	**Mejoras**	**N.º horas**
C.6.1	**Mejoras:** Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.	

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido conozco y acepto sin reservas.

En _____, a __ de _____ de _____ *(emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones) (firma electrónica avanzada del declarante)*

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO IV – LOTE 3

MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

D./Dª. _____ con residencia en _____ (_____) calle _____ nº_____, DNI/NIE. nº _____ actuando en nombre propio (o en representación de la empresa _____ con NIF nº _____ y domicilio social en _____), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de Contratante alojado en PLACSP y en el DOUE (cuando corresponda o lo estime conveniente el órgano de contratación) _____ del día _____ e informado de las condiciones de contratación _____ (objeto del contrato) con nº de expediente _____, me comprometo al cumplimiento íntegro e incondicionado de los términos contenidos en los siguientes criterios de valoración:

Lote 3: Digitalización de la educación: diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones educativas

Ref.	Criterio	Valor ofertado
C4	**Recursos humanos adicionales**	**Nº de días**
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios	
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones	
C5	**Cláusulas sociales de calidad social**	**Nº de medios personales**
C5.1	**Número de medios personales** con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.	
C.6	**Mejoras**	**N.º horas**
C.6.1	**Mejoras:** Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.	

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido conozco y acepto sin reservas.

En _____, a __ de _____ de _____ (emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones) (firma electrónica avanzada del declarante)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO V – LOTE 1

MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUALITATIVOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

D./Dª. _____ con residencia en _____ (_____) calle _____ nº_____, DNI/NIE. nº _____ actuando en nombre propio (o en representación de la empresa _____ con NIF nº _____ y domicilio social en _____), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de Contratante alojado en PLACSP y en el DOUE (cuando corresponda o lo estime conveniente el órgano de contratación) _____ del día _____ e informado de las condiciones de contratación _____ (objeto del contrato) con nº de expediente _____, me comprometo al cumplimiento íntegro e incondicionado de los términos contenidos en los siguientes criterios de valoración:

Lote 1: Digitalización de la educación: programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y recursos para la digitalización del programa Brujula20

Informe de la solución técnica

La oferta se realizará en base a lo expuesto en el apartado 3.2: "DEFINICIÓN Y ALCANCE DE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTE CONTRATO" y a las fichas descriptivas de los productos solicitados contempladas en los apartados 3.8: ANEXO 1 (Lote 1): DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica, 3.9: ANEXO 2 (Lote 1): DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: Servicio de digitalización de materiales de las situaciones de aprendizaje y 3.10: ANEXO 3 (Lote 1): DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las empresas licitadoras tienen que presentar sus propuestas, ateniéndose estrictamente a los siguientes apartados contemplados en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor. En cada uno de los mismos se valorará el **grado de detalle,** el **enfoque, idoneidad** y la **viabilidad** de la propuesta:

C1.- Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.

Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Se valorará la calidad de la solución técnica para dar respuesta a los requisitos planteados en el alcance y descripción de los servicios solicitados en el pliego de prescripciones técnicas para los diferentes servicios solicitados y en los anexos mencionados.

La oferta deberá contemplar los siguientes apartados relacionados con la prestación de servicios:

C1.1.- Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.
C1.2.- Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.
C1.3.- Servicio de diseño y digitalización de materiales didácticos y situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE utilizando como punto de partida materiales diseñados para la LOMCE.
C1.4.- Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.
C1.5.- Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.
C1.6.- Resolución de incidencias.

C7.- Calidad de servicio

Se valorará el compromiso de calidad de servicio ofertado por el licitador (sobre los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas). Se valorarán los apartados: cuadro de mando, plazos de ejecución y planificación, documentación, transferencia tecnológica y garantía de los trabajos.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido conozco y acepto sin reservas.

En _____, a __ de _____ de _____ *(emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones) (firma electrónica avanzada del declarante)*

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO V – LOTE 2

MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUALITATIVOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

D./Dª. _____ con residencia en _____ (_____) calle _____ nº_____, DNI/NIE. nº _____ actuando en nombre propio (o en representación de la empresa _____ con NIF nº _____ y domicilio social en _____), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de Contratante alojado en PLACSP y en el DOUE (cuando corresponda o lo estime conveniente el órgano de contratación) _____ del día _____ e informado de las condiciones de contratación _____ (objeto del contrato) con nº de expediente _____, me comprometo al cumplimiento íntegro e incondicionado de los términos contenidos en los siguientes criterios de valoración:

Lote 2: Digitalización de la educación: desarrollo de recursos educativos digitales abiertos

Informe de la solución técnica

La oferta se realizará en base a lo expuesto en el apartado 4.2: "DEFINICIÓN Y ALCANCE DE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTE CONTRATO" y a las fichas descriptivas de los productos solicitados contempladas en el apartado 4.8: ANEXO 1 (Lote 2): DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: Producción de contenidos y recursos educativos digitales, del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las empresas licitadoras tienen que presentar sus propuestas, ateniéndose estrictamente a los siguientes apartados contemplados en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor. En cada uno de los mismos se valorará el **grado de detalle,** el **enfoque, idoneidad** y la **viabilidad** de la propuesta:

C1.- Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.

Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.

Se valorará la calidad de la solución técnica para dar respuesta a los requisitos planteados en el alcance y descripción de los servicios solicitados en el pliego de prescripciones técnicas para los diferentes servicios solicitados y en los anexos mencionados.

La oferta deberá contemplar los siguientes apartados relacionados con la prestación de servicios:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

C1.1.- Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales.
C1.2.- Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.
C1.3.- Resolución de incidencias.

C7.- Calidad de servicio

Se valorará el compromiso de calidad de servicio ofertado por el licitador (sobre los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas). Se valorarán los apartados: cuadro de mando, plazos de ejecución y planificación, documentación, transferencia tecnológica y garantía de los trabajos.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido conozco y acepto sin reservas.

En _____, a __ de _____ de _____ *(emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones) (firma electrónica avanzada del declarante)*

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO V – LOTE 3

MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUALITATIVOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

D./Dª. _____ con residencia en _____ (_____) calle _____ nº_____, DNI/NIE. nº _____ actuando en nombre propio (o en representación de la empresa _____ con NIF nº _____ y domicilio social en _____), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de Contratante alojado en PLACSP y en el DOUE (cuando corresponda o lo estime conveniente el órgano de contratación) _____ del día _____ e informado de las condiciones de contratación _____ (objeto del contrato) con nº de expediente _____, me comprometo al cumplimiento íntegro e incondicionado de los términos contenidos en los siguientes criterios de valoración:

Lote 3: Digitalización de la educación: diseño, desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones educativas

Informe de la solución técnica

La oferta se realizará en base a lo expuesto en el apartado 5.2: "DEFINICIÓN Y ALCANCE DE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTE CONTRATO" y a las fichas descriptivas de los productos solicitados contempladas en el apartado 5.8: ANEXO 1 (Lote 3): DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas, del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las empresas licitadoras tienen que presentar sus propuestas, ateniéndose estrictamente a los siguientes apartados contemplados en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor. En cada uno de los mismos se valorará el **grado de detalle,** el **enfoque, idoneidad** y la **viabilidad** de la propuesta:

C1.- Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.

Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.

Se valorará la calidad de la solución técnica para dar respuesta a los requisitos planteados en el alcance y descripción de los servicios solicitados en el pliego de prescripciones técnicas para los diferentes servicios solicitados y en los anexos mencionados.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

La oferta deberá contemplar los siguientes apartados relacionados con la prestación de servicios:

C1.1.- Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.
C1.2.- Servicio de evolución, actualización y mejora de aplicaciones educativas de la Consejería de Educación.
C1.3.- Servicio para la evolución, actualización y mejora de la herramienta de evaluación del alumnado.
C1.4.- Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas para la creación y edición de actividades y recursos educativos en el Aula Digital Canaria y EVAGD.
C1.5.- Servicio de desarrollo de aplicaciones educativas.
C1.6..- Servicio para la mejora de la interoperabilidad entre las herramientas educativas de la CEUCD.
C1.7.- Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas de de gestión documental y de contenidos tanto personales como de la administración y su explotación mediante inteligencia artificial desde otras aplicaciones educativas de la CEUCD.
C1.8.- Servicio para la creación de una herramienta de realidad virtual y aumentada de la CEUCD
C1.9.- Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.
C1.10.- Resolución de incidencias.

C7.- Calidad de servicio

Se valorará el compromiso de calidad de servicio ofertado por el licitador (sobre los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas). Se valorarán los apartados: cuadro de mando, plazos de ejecución y planificación, documentación, transferencia tecnológica y garantía de los trabajos.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido conozco y acepto sin reservas.

En _____, a __ de _____ de _____ (emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones) (firma electrónica avanzada del declarante)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO VI

MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS

En ....., a .... de ..... de 20....

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. ....., en calidad de ..... del Gobierno de Canarias según nombramiento efectuado por ..... con facultad para suscribir en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, los contratos relativos a asuntos de su ..... (especificar unidad administrativa), de conformidad con el artículo .....

DE OTRA PARTE: D. ....., mayor de edad, con D.N.I. nº ....., actuando en nombre propio o en nombre y representación de _____, con N.I.F. nº _____ actuando, según poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de _____ D./Dña. _____, mediante escritura de fecha __ de _____ de ____, bajo el nº _____de su protocolo.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal convienen suscribir el presente contrato cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fue aprobado por acuerdo del .(órgano de contratación)....., de fecha .....

Segundo.- La adjudicación de este contrato se acordó por acuerdo del ....., de fecha ....., con cargo a la aplicación presupuestaria ....., realizándose la fiscalización previa el día .....

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- El presente contrato tiene por objeto el ……. y se ejecutará con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares [y a las prescripciones técnicas anexas], y en las condiciones contenidas en su oferta que se anexa al presente

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

contrato, que revisten carácter contractual, comprometiéndose el contratista a realizar la prestación en los términos y condiciones fijados en los mismos.

Segunda.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas, y en concreto, al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

El contratista asume expresamente la obligación de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

Tercera.- El precio de este contrato es de ……. euros, y el importe del IGIC a repercutir es el de ……..... euros, siendo el importe total del contrato, IGIC incluido de…....……, y su abono se realizará .....

El presente contrato no está sujeto a revisión de precios.

[EN LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 19.2, Y EN LOS SERVICIOS EN LOS QUE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO AÑOS, esta última frase por lo siguiente:

El precio de contrato podrá revisarse de acuerdo con la siguiente fórmula que será invariable durante la vigencia del contrato [...]

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la LCSP. ***]***

[SI LA NATURALEZA Y EL OBJETO DEL CONTRATO LO PERMITEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 102.6 DE LA LCSP, añadir la siguiente cláusula:

El precio del contrato podrá variar con arreglo a las condiciones siguientes: […].***]***

[SI PROCEDE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO, añadir la siguiente cláusula:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

El precio del contrato podrá incrementarse en un 10% para adquirir más unidades de las previstas inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 309.2 de la LCSP./

Cuarta.- Los trabajos objeto del contrato habrán de ser entregados en un plazo de .....

[Se establecen los plazos parciales siguientes: …….]

[EN LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE PRESTACIÓN SUCESIVA, se añadirán los siguientes párrafos:

El contrato tendrá un plazo de duración de […], a contar desde […].

Dicho plazo podrá prorrogarse, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP. /

El plazo de garantía es de ..... a contar desde la fecha de conformidad del servicio.

Quinta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, la adjudicataria ha constituido a favor de la Administración una garantía definitiva por importe de ……. euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato.

[En su caso, cuando así se prevea en el pliego, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse en vez de un depósito, mediante retención en el precio en la forma y condiciones previstas el mismo.]

Sexta. - El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. Las condiciones de entrega, recepción o admisión de la prestación son las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Séptima. - El régimen de penalidades y las causas de resolución del contrato son las previstas en la cláusula 36 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Octava. - El presente contrato puede ser modificado en los términos previstos en la cláusula 33 del PCAP.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

[SI RESULTA PROCEDENTE, añadir:

Novena.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.*]*

[SI RESULTA PROCEDENTE, añadir:

Décima.- La persona contratista está obligada a mantener, durante toda la vigencia del contrato, la condición que motivó la adjudicación del contrato a su favor, en virtud del criterio preferencial a que se refiere la cláusula 12.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. *]*

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al principio mencionado.

EL **LA CONTRATISTA**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO VII

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(Este anexo se completa con la información recogida en el correspondiente Registro de Actividades de Tratamiento publicado en la Página Web de la Dirección General de Modernización. En el supuesto de un tratamiento de datos nuevo o no registrado deberá procederse previamente a la aprobación del Registro correspondiente por Resolución del responsable del tratamiento)

Descripción general del tratamiento de datos personales a realizar.:

El tratamiento consistirá en: (*descripción detallada del servicio y del tratamiento que previamente debe estar registrado en el Registro de Actividades de Tratamiento de datos personales*).

Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD naturaleza, finalidad y objeto del tratamiento.

El personal adscrito por la organización adjudicataria para proporcionar los servicios establecidos en el pliego que puede tratar datos personales: Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que el responsable del tratamiento estuviese de acuerdo con lo solicitado, por el responsable del tratamiento se emitirá un nuevo anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Colectivos de interesados y datos tratados:

Los colectivos de interesados y datos personales tratados a las que puede tener acceso el adjudicatario son:

TRATAMIENTOS Y PRINCIPALES COLECTIVOS DE INTERESADOS	DATOS PERSONALES DEL TRATAMIENTO A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER
Tratamiento 1 *Descripción detallada*	A modo de ejemplo: D.N.I./N.I.F.: NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCION: TELEFONO: FIRMA:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	NACIONALIDAD: FECHA NACIMIENTO: CORREO ELECTRONICO: CARACTERISTICAS PERSONALES ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS:
Tratamiento 2: *Descripción detallada*	D.N.I./N.I.F.: NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCION: TELEFONO: FIRMA: NACIONALIDAD: FECHA NACIMIENTO: CORREO ELECTRONICO: CARACTERISTICAS PERSONALES: ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS:

Elementos del tratamiento

El tratamiento de datos personales comprenderá (márquese lo que proceda):

- ☐ Recogida (captura de datos)
- ☐ Registro (grabación)
- ☐ Estructuración
- ☐ Modificación
- ☐ Conservación (almacenamiento)
- ☐ Extracción (retrieval)
- ☐ Consulta
- ☐ Cesión
- ☐ Interconexión (cruce)
- ☐ Cotejo
- ☐ Supresión
- ☐ Destrucción de copias temporales
- ☐ Conservación (en sus sistemas de información)
- ☐ Otros:_____
- ☐ Duplicado
- ☐ Copia (copias temporales)
- ☐ Copia de seguridad

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

☐ Recuperación

Disposición de datos al terminar el servicio

Una vez finalice el encargo, es decir, el contratista o subcontratista deberá , optar por una o dos de estas opciones:

Opción A:
Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Opción B:
Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Opción C:
Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.

De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

- (XXX)
- (XXX)
- [*ejemplos, que deben ser adaptados en cada caso*:
  - la seudonimización y el cifrado de datos personales;

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

- la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
- la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
- un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento;
- las medidas contenidas en el Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, correspondientes al nivel de medidas de seguridad que resulte de la evaluación de riesgos realizada.]

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa del responsable del Tratamiento. A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el responsable del Tratamiento no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por el responsable del tratamiento).

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

[SOLO INCLUIR EN CASO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL]

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS SERVIDORES O LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

D/Dª ……, con DNI nº……..…

☐ En nombre propio.

☐ En representación de la empresa……. en calidad de ……

Al objeto de participar en la licitación del contrato denominado: ……, convocado por……..……, declara bajo su responsabilidad:

que la empresa (indíquese lo que proceda):

☐ No está previsto la subcontratación con terceros de la ejecución el/los servidor/es o los servicios asociados al/los mismos (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos).

☐ Sí, está previsto la subcontratación con terceros de la ejecución el/los servidor/es o los servicios asociados al/los mismos (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos).

Se indica a continuación el nombre o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización:

- …….
- …….
- …….
- …….

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

En ……., a……..de……de 202....

Fdo.:.....

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

[SOLO INCLUIR EN CASO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL]

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA RELATIVA A LA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

D/Dª ……..……, con DNI nº……..…

☐ En nombre propio.

☐ En representación de la empresa……. en calidad de ……

En aplicación de lo establecido en el artículo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), declaro bajo mi responsabilidad dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos:

UBICACIÓN DEL/LOS SERVIDORE/S	
Servidor 1 País: _____ Localidad: _____ Tipo de servidor: ☐ Comunicaciones ☐ Aplicaciones ☐ Propio ☐ Ajeno	**Subcontratación** Nombre de la empresa: _____ _____
Servidor 2 País: _____ Localidad: _____ Tipo de servidor: ☐ Comunicaciones ☐ Aplicaciones ☐ Propio ☐ Ajeno	**Subcontratación** Nombre de la empresa: _____ _____
(…)	
LUGAR/ES DESDE DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS SERVIDORES	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Servidor 1

a) En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:
País: _____
Localidad: _____

b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:
Nombre de la empresa proveedora: _____

Tipo de servicio contratado:

☐ Housing ☐ Hosting dedicado ☐ Hosting compartido

Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ☐

Servidor 2

a) En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:
País: _____
Localidad: _____

b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:
Nombre de la empresa proveedora: _____

Tipo de servicio contratado:

☐ Housing ☐ Hosting dedicado ☐ Hosting compartido

Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ☐

(…)

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable.

En ……., a……..de……de 202.....

Fdo.:.....

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO X – LOTE 1

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO Y PRECIOS MÁXIMOS POR UNIDADES DE EJECUCIÓN

El precio de licitación de este proyecto, así como la división por capítulos se puede encontrar en en diferentes apartados de este pliego de cláusulas administrativas.

Se desglosará cada uno de los conceptos. Estos conceptos tienen que coincidir con cada uno de los perfiles y productos ofertados. Estos precios son los que se tomarán como base para posibles ampliaciones o reducciones de cada partida, o para la sustitución de unas partidas por otras.

1. Oficina Técnica: Implantación, gestión y operación de los Servicios.

Para el cálculo del presupuesto de licitación de la oficina técnica: Implantación, Gestión y Operación de los Servicios, se han tenido en cuenta los siguientes precios unitarios mensuales SIN IGIC por perfiles:

Oficina Técnica: Implantación, gestión y operación de los servicios				
Código (P-i)	***Concepto***	***Unidad***	***Precio máximo Sin IGIC***	***Unidades mínimas estimadas (Mi)***
P-01	Responsable de IGS y Operaciones. Jefe/a del proyecto	Mes	5.881,00 €	15
P-02	Diseñador/a instruccional	Mes	3.969,00 €	30
P-03	Técnico/a auxiliar de gestión	Mes	2.633,00 €	15

Estos precios unitarios se facilitan solo a modo de referencia, y serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

En el precio unitario de estos perfiles estarán incluidos todos los costes directos e indirectos asociados con este servicio:

1. Apoyo explícito desde los departamentos especializados, tanto internos como externos, de la empresa licitadora para la correcta consecución de los objetivos del departamento.
2. Los recursos descritos en el Pliego de Cláusulas administrativas para la consecución de los objetivos del proyecto.
3. El material fungible (material de oficina, tóner, etc.) necesario para el desarrollo de los trabajos solicitados.
4. El software y complementos informáticos necesarios para la puesta en marcha de los servicios, tal y como se describen en el pliego de cláusulas administrativas.
5. Gastos de desplazamiento.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

6. En definitiva, todo lo necesario para cumplir los requisitos del presente pliego en los apartados de implantación, gestión y operación de los servicios.

La empresa licitadora desglosará su oferta para la implantación, gestión y operación de los servicios conforme al modelo de proposición económica del pliego administrativo, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. El precio de licitación de la implantación, gestión y operación de los servicios se reflejará en el pliego administrativo.
2. Todos los precios se expresarán en euros, sin IGIC incluido, y los cálculos se realizarán con dos decimales.
3. Se desglosará el precio unitario de cada uno de los recursos ofertados.
4. Se desglosará la cantidad de recursos ofertada en función de los perfiles.

La cantidad de recursos ofertados de cada uno de los perfiles tendrá que ser, como mínimo, la especificada en el apartado donde se definen los recursos humanos.

2. Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica

Se indican, para cada partida, el precio unitario (SIN IGIC) y las unidades mínimas para todo el contrato. El número de unidades podrá ser modificado por la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD, en función de los precios finales ofertados.

En el precio de los diferentes productos estarán incluidos todos los costes asociados a los mismos. A continuación se ofrece una tabla en donde se recogen las unidades estimadas y los precios de referencia que serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica				
Código (UP-i)	***Concepto***	***Unidad***	***Precio máximo Sin IGIC***	***Unidades mínimas estimadas (Mi)***
UP-01	Mapa general de cada una de las modalidades de Bachillerato, en cada nivel, y programación didáctica de las materias de Bachillerato	Programación Didáctica	1.280,00 €	57
UP-02	Mapa general de nivel y programación didáctica globalizada de las áreas de Educación Infantil.	Programación Didáctica	3.500,00 €	3

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

UP-03	Diseño de situación de aprendizaje extra compleja (tipología XL) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla en práctica.	Situación de aprendizaje	1.475,00 €	95
UP-04	Diseño de situación de aprendizaje compleja (tipología L) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	Situación de aprendizaje	1.245,00 €	143
UP-05	Diseño de situaciónde aprendizaje intermedia (tipología M) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	Situación de aprendizaje	1.125,00 €	191
UP-06	Diseño de situación de aprendizaje simple (tipología S) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	Situación de aprendizaje	1.000,00 €	48
UP-07	Diseño de situación de aprendizaje globalizada de Educación Infantil con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla en práctica.	Situación de aprendizaje	4.500,00 €	27

3. Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.

Se indican, para cada partida, el precio unitario (SIN IGIC) y las unidades mínimas para todo el contrato. El número de unidades podrá ser modificado por la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD, en función de los precios finales ofertados.

En el precio de los diferentes productos estarán incluidos todos los costes asociados a los mismos. A continuación se ofrece una tabla en donde se recogen las unidades estimadas y los precios de referencia que serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje				
Código (MD-i)	***Concepto***	***Unidad***	***Precio máximo Sin IGIC***	***Unidades mínimas estimadas (Mi)***
MD-01	Prototipo de digitalización de material didáctico interactivo, compuesto por las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.C19:D26	Prototipo	5.700,00 €	2
MD-02	Prototipo de digitalización de curso completo con todos los elementos y materiales didácticos interactivos necesarios para el desarrollo de la	Prototipo	2.700,00 €	2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	programación didáctica de un área o materia para un nivel educativo en las aplicaciones que la CEUCD indique.			
MD-03	Digitalización de material didáctico extra complejo (tipología XL) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	1.950,00 €	95
MD-04	Digitalización de material didáctico complejo (tipología L) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	1.150,00 €	143
MD-05	Digitalización de material didáctico intermedio (tipología M) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	770,00 €	191
MD-06	Digitalización de material didáctico simple (tipología S) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	500,00 €	48
MD-07	Digitalización de material didáctico de una SA globalizada de Educación Intantil en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para su desarrollo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Unidad	5.500,00 €	27
MD-08	Digitalización de un curso completo con todos los elementos y materiales didácticos interactivos necesarios para el desarrollo de la programación didáctica de un área o materia para un nivel educativo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	Curso	1.000,00 €	56

4. Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales

Se indican, para cada partida, el precio unitario (SIN IGIC) y las unidades mínimas para todo el contrato. El número de unidades podrá ser modificado por la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD, en función de los precios finales ofertados.

En el precio de los diferentes productos estarán incluidos todos los costes asociados a los mismos. A continuación se ofrece una tabla en donde se recogen las unidades estimadas y los precios de referencia que serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Código (CD-i)	*Concepto*	*Unidad*	*Precio máximo Sin IGIC*	*Unidades mínimas estimadas (Mi)*
CD-01	Prototipo de infografía u objeto digital educativo	Unidad	600,00 €	1
CD-02	Objeto educativo digital simple	Unidad	150,00 €	7
CD-03	Objeto educativo digital intermedio	Unidad	450,00 €	6
CD-04	Objeto educativo digital complejo	Unidad	850,00 €	5
CD-05	Infografía simple doble formato	Paquete	160,00 €	25
CD-06	Infografía compleja doble formato	Paquete	290,00 €	15
CD-07	Infografía digital interactiva simple	Unidad	251,00 €	20
CD-08	Infografía digital interactiva compleja	Unidad	510,00 €	13
CD-09	Guion de producto simple	Unidad	75,00 €	11
CD-10	Guion de producto intermedio	Unidad	150,00 €	7
CD-11	Guion de producto complejo	Unidad	351,00 €	3
CD-12	Vídeo educativo simple	Unidad	80,00 €	10
CD-13	Vídeo educativo intermedio	Unidad	334,00 €	5
CD-14	Vídeo educativo complejo	Unidad	650,00 €	8
CD-15	Ilustración simple en formato vectorial	Unidad	60,00 €	97
CD-16	Ilustración compleja en formato vectorial	Unidad	85,00 €	51
CD-17	Ilustración compleja 360	Unidad	190,00 €	50
CD-18	Fondo en formato vectorial	Unidad	120,00 €	7
CD-19	Colección de iconos vectoriales	Unidad	120,00 €	11
CD-20	Fotografías educativas en estudio	Unidad	6,00 €	735
CD-21	Fotografías educativas exteriores	Unidad	11,00 €	50
CD-22	Pódcast simple	Unidad	60,00 €	10
CD-23	Pódcast intermedio	Unidad	280,00 €	4
CD-24	Pódcast complejo	Unidad	479,00 €	8
CD-25	Objeto 3D simple	Unidad	160,00 €	10
CD-26	Objeto 3D complejo	Unidad	350,00 €	10

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

CD-27	Animación o simulaciones	Unidad	190,00 €	10

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO X – LOTE 2

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO Y PRECIOS MÁXIMOS POR UNIDADES DE EJECUCIÓN

El precio de licitación de este proyecto, así como la división por capítulos se puede encontrar en en diferentes apartados de este pliego de cláusulas administrativas.

Se desglosará cada uno de los conceptos. Estos conceptos tienen que coincidir con cada uno de los perfiles y productos ofertados. Estos precios son los que se tomarán como base para posibles ampliaciones o reducciones de cada partida, o para la sustitución de unas partidas por otras.

1. Oficina Técnica: Implantación, gestión y operación de los Servicios.

Para el cálculo del presupuesto de licitación de la oficina técnica: Implantación, Gestión y Operación de los Servicios, se han tenido en cuenta los siguientes precios unitarios mensuales SIN IGIC por perfiles:

Oficina Técnica: Implantación, gestión y operación de los servicios				
Código (P-i)	***Concepto***	***Unidad***	***Precio máximo Sin IGIC***	***Unidades mínimas estimadas (Mi)***
P-01	Responsable de IGS y Operaciones Jefea del proyecto	Mes	5.881,00 €	15
P-02	Diseñador/a instruccional	Mes	3.969,00 €	15
P-03	Técnico/a programador	Mes	3.608,00 €	15
P-04	Diseñador/a gráfico/ilustrador/a	Mes	3.608,00 €	15
P-05	Técnico/a administrativo. Auxiliar de gestión	Mes	2.633,00 €	15

Estos precios unitarios se facilitan solo a modo de referencia, y serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

En el precio unitario de estos perfiles estarán incluidos todos los costes directos e indirectos asociados con este servicio:

1. Apoyo explícito desde los departamentos especializados, tanto internos como externos, de la empresa licitadora para la correcta consecución de los objetivos del departamento.
2. Los recursos descritos en el Pliego de Cláusulas administrativas para la consecución de los objetivos del proyecto.
3. El material fungible (material de oficina, tóner, etc.) necesario para el desarrollo de los trabajos solicitados.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

4. El software y complementos informáticos necesarios para la puesta en marcha de los servicios, tal y como se describen en el pliego de cláusulas administrativas.
5. Gastos de desplazamiento.
6. En definitiva, todo lo necesario para cumplir los requisitos del presente pliego en los apartados de implantación, gestión y operación de los servicios.

La empresa licitadora desglosará su oferta para la implantación, gestión y operación de los servicios conforme al modelo de proposición económica del pliego administrativo, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. El precio de licitación de la implantación, gestión y operación de los servicios se reflejará en el pliego administrativo.
2. Todos los precios se expresarán en euros, sin IGIC incluido, y los cálculos se realizarán con dos decimales.
3. Se desglosará el precio unitario de cada uno de los recursos ofertados.
4. Se desglosará la cantidad de recursos ofertada en función de los perfiles.

La cantidad de recursos ofertados de cada uno de los perfiles tendrá que ser, como mínimo, la especificada en el apartado donde se definen los recursos humanos.

2. Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales

Se indican, para cada partida, el precio unitario (SIN IGIC) y las unidades mínimas para todo el contrato. El número de unidades podrá ser modificado por la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD, en función de los precios finales ofertados.

En el precio de los diferentes productos estarán incluidos todos los costes asociados a los mismos. A continuación se ofrece una tabla en donde se recogen las unidades estimadas y los precios de referencia que serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales				
Código (CD-i)	***Concepto***	***Unidad***	***Precio máximo Sin IGIC***	***Unidades mínimas estimadas (Mi)***
CD-01	Prototipo de infografía simple doble formato	Unidad	600,00 €	1
CD-02	Prototipo de infografía compleja doble formato	Unidad	800,00 €	1
CD-03	Infografía simple doble formato	Paquete	160,00 €	25
CD-04	Infografía compleja doble formato	Paquete	290,00 €	15
CD-05	Prototipo de infografía digital interactiva simple	Unidad	1.000,00 €	1

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

CD-06	Prototipo de infografía digital interactiva compleja	Unidad	1.500,00 €	1
CD-07	Infografía digital interactiva simple	Unidad	250,00 €	20
CD-08	Infografía digital interactiva compleja	Unidad	510,00 €	13
CD-09	Prototipo de objeto educativo digital simple	Unidad	600,00 €	1
CD-10	Prototipo de objeto educativo digital intermedio	Unidad	1.200,00 €	1
CD-11	Prototipo de objeto educativo digital complejo	Unidad	1.800,00 €	1
CD-12	Objeto educativo digital simple	Unidad	150,00 €	25
CD-13	Objeto educativo digital intermedio	Unidad	450,00 €	25
CD-14	Objeto educativo digital complejo	Unidad	850,00 €	26
CD-15	Digitalización, empaquetado, catalogación y publicación de objetos	Unidad	10,00 €	122
CD-16	Guion de producto simple	Unidad	75,00 €	50
CD-17	Guion de producto intermedio	Unidad	150,00 €	30
CD-18	Guion de producto complejo	Unidad	252,00 €	20
CD-19	Vídeo educativo simple	Unidad	350,00 €	25
CD-20	Vídeo educativo intermedio	Unidad	950,00 €	20
CD-21	Vídeo educativo complejo	Unidad	1.400,00 €	15
CD-22	Curación, catalogación, descripción y publicación de recursos educativos digitales	Paquete	685,00 €	8
CD-23	Curación, catalogación, descripción y publicación de aplicaciones educativas	Unidad	30,00 €	57
CD-24	Ilustración simple en formato vectorial	Unidad	60,00 €	97
CD-25	Ilustración compleja en formato vectorial	Unidad	85,00 €	51
CD-26	Ilustración compleja 360	Unidad	350,00 €	50
CD-27	Fondo/lámina/cartografía en formato vectorial	Unidad	120,00 €	7
CD-28	Colección de iconos vectoriales	Unidad	120,00 €	11
CD-29	Fotografías educativas en estudio	Unidad	10,00 €	735
CD-30	Fotografías educativas exteriores	Unidad	17,00 €	1000
CD-31	Artículo de opinión para publicar en espacios web de la CEUCD	Unidad	70,00 €	6
CD-32	Monográfico para publicar en Web	Página	140,00 €	10
CD-33	Artículo enciclopédico	Unidad	90,00 €	350

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

CD-34	Artículo enciclopédico complejo	Unidad	335,00 €	15
CD-35	Digitalización vídeos	Hora	90,00 €	6
CD-36	Pódcast simple/efecto sonoro/locución simple	Unidad	60,00 €	31
CD-37	Pódcast intermedio/locución	Unidad	280,00 €	20
CD-38	Pódcast complejo/audio compuesto de diferentes pistas	Unidad	475,00 €	15
CD-39	Objeto 3D simple	Unidad	160,00 €	150
CD-40	Objeto 3D complejo	Unidad	330,00 €	30
CD-41	Objeto educativo de realidad aumentada y virtual	Unidad	2.000,00 €	10
CD-42	Curación, catalogación y publicación de elementos multimedia para radio (paquete=unidad de catalogación de 30 recursos)	Paquete	140,00 €	12
CD-43	Animación	Paquete	190,00 €	8
CD-44	Simulación	Paquete	550,00 €	8

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO X – LOTE 3

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO Y PRECIOS MÁXIMOS POR UNIDADES DE EJECUCIÓN

El precio de licitación de este proyecto, así como la división por capítulos se puede encontrar en en diferentes apartados de este pliego de cláusulas administrativas.

Se desglosará cada uno de los conceptos. Estos conceptos tienen que coincidir con cada uno de los perfiles y productos ofertados. Estos precios son los que se tomarán como base para posibles ampliaciones o reducciones de cada partida, o para la sustitución de unas partidas por otras.

1. Oficina Técnica: Implantación, gestión y operación de los Servicios.

Para el cálculo del presupuesto de licitación de la oficina técnica: Implantación, Gestión y Operación de los Servicios, se han tenido en cuenta los siguientes precios unitarios mensuales SIN IGIC por perfiles:

Oficina Técnica: Implantación, gestión y operación de los servicios				
Código (P-i)	***Concepto***	***Unidad***	***Precio máximo Sin IGIC***	***Unidades mínimas estimadas (Mi)***
P-01	Responsable de IGS y Operaciones / Jefe/a del proyecto	Mes	5.881,00 €	15
P-02	Técnico/a analista o programador/a experto/a	Mes	4.945,00 €	110
P-03	Técnico/a programador/a	Mes	3.608,00 €	15
P-04	Diseñador/a UI/UX	Mes	3.608,00 €	12
P-05	Técnico/a administrativo. Auxiliar de gestión	Mes	2.633,00 €	15

Estos precios unitarios se facilitan solo a modo de referencia, y serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

En el precio unitario de estos perfiles estarán incluidos todos los costes directos e indirectos asociados con este servicio:

1. Apoyo explícito desde los departamentos especializados, tanto internos como externos, de la empresa licitadora para la correcta consecución de los objetivos del departamento.
2. Los recursos descritos en el Pliego de Cláusulas administrativas para la consecución de los objetivos del proyecto.
3. El material fungible (material de oficina, tóner, etc.) necesario para el desarrollo de los trabajos solicitados.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

4. El software y complementos informáticos necesarios para la puesta en marcha de los servicios, tal y como se describen en el pliego de cláusulas administrativas.
5. Gastos de desplazamiento.
6. En definitiva, todo lo necesario para cumplir los requisitos del presente pliego en los apartados de implantación, gestión y operación de los servicios.

La empresa licitadora desglosará su oferta para la implantación, gestión y operación de los servicios conforme al modelo de proposición económica del pliego administrativo, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. El precio de licitación de la implantación, gestión y operación de los servicios se reflejará en el pliego administrativo.
2. Todos los precios se expresarán en euros, sin IGIC incluido, y los cálculos se realizarán con dos decimales.
3. Se desglosará el precio unitario de cada uno de los recursos ofertados.
4. Se desglosará la cantidad de recursos ofertada en función de los perfiles.

La cantidad de recursos ofertados de cada uno de los perfiles tendrá que ser, como mínimo, la especificada en el apartado donde se definen los recursos humanos.

2. Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas

Se indican, para cada partida, el precio unitario (SIN IGIC) y las unidades mínimas para todo el contrato. El número de unidades podrá ser modificado por la persona responsable de la contratación nombrada por la CEUCD, en función de los precios finales ofertados.

En el precio de los diferentes productos estarán incluidos todos los costes asociados a los mismos. A continuación se ofrece una tabla en donde se recogen las unidades estimadas y los precios de referencia que serán considerados como precios máximos para la oferta de la empresa licitadora.

Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas				
Código (MP-i)	***Concepto***	***Unidad***	***Precio máximo Sin IGIC***	***Unidades mínimas estimadas (Mi)***
MP-01	Prototipo de aplicación móvil educativa (APP)	Unidad		
MP-02	Aplicación móvil educativa (APP)	Unidad		
MP-03	Prototipo de aplicación web modular símple	Unidad		
MP-04	Prototipo de aplicación web modular intermedia	Unidad		

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

MP-05	Prototipo de aplicación web modular compleja	Unidad		
MP-06	Módulo de programación simple	Unidad		
MP-07	Módulo de programación intermedio	Unidad		
MP-08	Módulo de programación complejo	Unidad		=SUMA

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XI – LOTE 1

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUALITATIVOS QUE SON EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

1º.- En primer lugar, se incluye el árbol de criterios de adjudicación con sus pesos de participación:

Referencia		Criterio	Ponderación		
C1		**Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.**		**37 puntos**	**40 puntos**
	C1.1	Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.	8 puntos		
	C1.2	Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.	8 puntos		
	C1.3	Servicio de diseño y digitalización de materiales didácticos y situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE utilizando como punto de partida materiales diseñados para la LOMCE..	8 puntos		
	C1.4	Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.	6 puntos		
	C1.5	Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.	5 puntos		
	C1.6	Resolución de incidencias.	2 punto		
C7		**Calidad de servicio**		**3 puntos**	

2º.- En segundo lugar, se detalla la metodología de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación que son finales de rama en el árbol anterior:

<u>Criterio C1:</u> Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Criterio C1.1	
Nombre:	**Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para el diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.
Puntuación máxima:	8 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 8, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.2	
Nombre:	**Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.
Puntuación máxima:	8 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 8, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.3	
Nombre:	**Servicio de diseño y digitalización de materiales didácticos y situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE utilizando como punto de partida materiales diseñados para la LOMCE.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la servicio de diseño y digitalización de materiales didácticos y situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE utilizando como punto de partida materiales diseñados para la LOMCE.
Puntuación máxima:	8 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 8, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Criterio C1.4	
Nombre:	**Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.
Puntuación máxima:	6 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 6, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.5	
Nombre:	**Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para el diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto a los centros educativos y a la comunidad educativa .
Puntuación máxima:	5 puntos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 5, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.6	
Nombre:	**Resolución de incidencias.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la resolución de incidencias.
Puntuación máxima:	2 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 2, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Criterio C7: Calidad de servicio

Criterio C7	
Nombre:	**Calidad de servicio.**
Descripción:	Las empresas licitadoras detallarán en su oferta el compromiso de calidad de servicio ofertado. Se valorarán los apartados: Cuadro de Mando, documentación y garantía de los trabajos y transferencia tecnológica.
Puntuación máxima:	3 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 3, el grado de detalle, el enfoque, idoneidad y viabilidad de la propuesta. Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XI – LOTE 2

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUALITATIVOS QUE SON EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

1º.- En primer lugar, se incluye el árbol de criterios de adjudicación con sus pesos de participación:

Referencia		Criterio	Ponderación		
C1		**Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.**		**37 puntos**	**40 puntos**
	C1.1	Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales.	26 puntos		
	C1.2	Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.	7 puntos		
	C1.3	Resolución de incidencias.	4 puntos		
C7		**Calidad de servicio**		**3 puntos**	

2º.- En segundo lugar, se detalla la metodología de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación que son finales de rama en el árbol anterior:

<u>Criterio C1:</u> Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación:

<u>Criterio C1.1</u>	
Nombre:	**Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la producción de contenidos y recursos educativos digitales.
Puntuación máxima:	26 puntos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 26, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.2	
Nombre:	**Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para el diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación, información y difusión del proyecto a los centros educativos y a la comunidad educativa.
Puntuación máxima:	7 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 7, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	cuatro aspectos.

Criterio C1.3	
Nombre:	**Resolución de incidencias.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la resolución de incidencias.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C7: Calidad de servicio

Criterio C7	
Nombre:	**Calidad de servicio.**
Descripción:	Las empresas licitadoras detallarán en su oferta el compromiso de calidad de servicio ofertado. Se valorarán los apartados: Cuadro de Mando, documentación y garantía de los trabajos y transferencia tecnológica.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Puntuación máxima:	3 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 3, el grado de detalle, el enfoque, idoneidad y viabilidad de la propuesta. Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XI – LOTE 3

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUALITATIVOS QUE SON EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

1º.- En primer lugar, se incluye el árbol de criterios de adjudicación con sus pesos de participación:

Referencia		Criterio	Ponderación		
C1		**Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación.**		**37 puntos**	**40 puntos**
	C1.1	Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.	4 puntos		
	C1.2	Servicio de evolución, actualización y mejora de aplicaciones educativas de la Consejería de Educación.	4 puntos		
	C1.3	Servicio para la evolución, actualización y mejora de la herramienta de evaluación del alumnado.	4 puntos		
	C1.4	Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas para la creación y edición de actividades y recursos educativos en el Aula Digital Canaria y EVAGD.	4 puntos		
	C1.5	Servicio de desarrollo de aplicaciones educativas.	4 puntos		
	C1.6	Servicio para la mejora de la interoperabilidad entre las herramientas educativas de la CEUCD.	4 puntos		
	C1.7	Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas de gestión documental y de contenidos tanto personales como de la administración y su explotación mediante inteligencia artificial desde otras aplicaciones educativas de la CEUCD.	4 puntos		
	C1.8	Servicio para la creación de una herramienta de realidad virtual y aumentada de la CEUCD.	4 puntos		
	C1.9	Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.	3 puntos		
	C1.10	Resolución de incidencias.	2 puntos		

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

C7	**Calidad de servicio**	**3 puntos**	

2º.- En segundo lugar, se detalla la metodología de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación que son finales de rama en el árbol anterior:

Criterio C1: Calidad de la solución técnica: Descripción detallada de las soluciones propuestas para los servicios objeto de contratación:

Criterio C1.1	
Nombre:	**Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para el diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.2	
Nombre:	**Servicio de evolución, actualización y mejora de aplicaciones**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	educativas de la Consejería de Educación.
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la evolución, actualización y mejora de aplicaciones educativas de la Consejería de Educación.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.3	
Nombre:	**Servicio para la evolución, actualización y mejora de la herramienta de evaluación del alumnado.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la evolución, actualización y mejora de la herramienta de evaluación del alumnado.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.4	
Nombre:	**Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas para la creación y edición de actividades y recursos educativos en el Aula Digital Canaria y EVAGD.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la evolución, actualización y mejora de las herramientas para la creación y edición de actividades y recursos educativos en el Aula Digital Canaria y EVAGD.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.5

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Nombre:	**Servicio de desarrollo de aplicaciones educativas.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para el desarrollo de aplicaciones educativas.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.6	
Nombre:	**Servicio para la mejora de la interoperabilidad entre las herramientas educativas de la CEUCD.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la mejora de la interoperabilidad entre las herramientas educativas de la CEUCD.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.7	
Nombre:	**Servicio para la evolución, actualización y mejora de las herramientas de gestión documental y de contenidos tanto personales como de la administración y su explotación mediante inteligencia artificial desde otras aplicaciones educativas de la CEUCD.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la evolución, actualización y mejora de las herramientas de de gestión documental y de contenidos tanto personales como de la administración y su explotación mediante inteligencia artificial desde otras aplicaciones educativas de la CEUCDD.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Criterio C1.8	
Nombre:	**Servicio para la creación de una herramienta de realidad virtual y aumentada de la CEUCD.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la creación de una herramienta de realidad virtual y aumentada de la CEUCD.
Puntuación máxima:	4 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 4, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.9	
Nombre:	**Plan de comunicación, publicidad, información y difusión del proyecto.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para el diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación, publicidad, información y difusión a los centros educativos y a la comunidad educativa.
Puntuación máxima:	3 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 3, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C1.10	
Nombre:	**Resolución de incidencias.**
Descripción:	Las empresas licitadoras deberán dejar reflejado en su oferta cómo se llevará a cabo la gestión de todos los aspectos solicitados para la resolución de incidencias.
Puntuación máxima:	2 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 2, el grado de **detalle** de la solución ofertada (se explicita con claridad el proceso para llevar a cabo la solución propuesta centrándose en su desarrollo de forma concisa, evitando información complementaria que no aporte valor significativo a la comprensión de la misma), el **enfoque** (se demuestra a lo largo de la propuesta que la solución planteada da respuesta a las necesidades requeridas acorde con los principios metodológicos propuestos por la CEUCD aportando soluciones innovadoras), la **idoneidad** (se da respuesta a las necesidades planteadas de forma eficaz y eficiente) y la **viabilidad** de la propuesta (que sea factible y parta del análisis del contexto en el que se va a implementar). Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Criterio C7: Calidad de servicio

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Criterio C7	
Nombre:	**Calidad de servicio.**
Descripción:	Las empresas licitadoras detallarán en su oferta el compromiso de calidad de servicio ofertado. Se valorarán los apartados: Cuadro de Mando, documentación y garantía de los trabajos y transferencia tecnológica.
Puntuación máxima:	3 puntos.
Metodología de valoración:	Se valorará, asignando una puntuación de 0 a 3, el grado de detalle, el enfoque, idoneidad y viabilidad de la propuesta. Se asignará la misma puntuación a cada uno de los cuatro aspectos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XII – LOTE 1

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA MERA APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO

1º.- En primer lugar, se incluye el árbol de criterios de adjudicación con sus pesos de participación:

Referencia	Criterio	Ponderación		
C.2	**Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios:**		**18 puntos**	**60 puntos**
C2.1	Precio del diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.	7 puntos		
C2.2	Precio de la digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.	6 puntos		
C2.3	Precio de la producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.	5 puntos		
C.3	**Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios**		**12 puntos**	
C.4	**Recursos humanos adicionales:**		**12 puntos**	
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios	6 puntos		
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones	6 puntos		
C5	**Cláusulas sociales de calidad social**		**10 puntos**	
C5.1	Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio	10 puntos		
C.6	**Mejoras: Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.**		**8 puntos**	

2º.- En segundo lugar, se detalla la metodología de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación que son finales de rama en el árbol anterior:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

1. Todos los criterios son valorables mediante la mera aplicación de fórmulas.
2. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo dígito decimal.

Criterio C2: Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios:

Criterio C2.1	
Nombre:	**Servicio de diseño y producción de mapas de área o materia, programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerlas en práctica.**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado sumando los precios de los conceptos facturables incluidos en este servicio. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O_{UP}), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (UP) multiplicados por las unidades estimadas (M) para el servicio de producción de materiales didácticos digitales interactivos para la edición y desarrollo de programaciones didácticas.

Concepto	*Unidades mínimas estimadas (Mi)*	*Código (UP-i)*
Mapa general de cada una de las modalidades de Bachillerato, en cada nivel, y programación didáctica de las materias de Bachillerato	57	**UP-01**
Mapa general de nivel y programación didáctica globalizada de las áreas de Educación Infantil.	3	**UP-02**
Diseño de situación de aprendizaje extra compleja (tipología XL) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla en práctica.	95	**UP-03**
Diseño de situación de aprendizaje compleja (tipología L) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	143	**UP-04**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	Diseño de situaciónde aprendizaje intermedia (tipología M) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	191	**UP-05**
	Diseño de situación de aprendizaje simple (tipología S) con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla ne práctica.	48	**UP-06**
	Diseño de situación de aprendizaje globalizada de Educación Infantil con la propuesta de materiales y recursos necesarios para ponerla en práctica.	27	**UP-07**

Unidad de medida:	Euros (€)
Puntuación máxima (P_{max}):	7 puntos.
Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación: $$P = P_{max} \times \left(1 + log\,\frac{Mo}{O_{UP}}\right)$$, donde: • "P" es la puntuación a obtener. • "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_{UP}" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_{UP}=\sum Mi*(MD-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

Criterio C2.2	
Nombre:	**Servicio de digitalización de materiales y de las situaciones de aprendizaje.**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado sumando los precios de los conceptos facturables incluidos en este servicio. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O_{MD}), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (MD) multiplicados por las unidades estimadas (M) para el servicio de producción de materiales didácticos digitales interactivos para la edición y desarrollo de programaciones didácticas.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Concepto	*Unidades mínimas estimadas (Mi)*	*Código (MD-i)*
Prototipo de digitalización de material didáctico interactivo, compuesto por las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.C19:D26	2	**MD-01**
Prototipo de digitalización de curso completo con todos los elementos y materiales didácticos interactivos necesarios para el desarrollo de la programación didáctica de un área o materia para un nivel educativo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	2	**MD-02**
Digitalización de material didáctico extra complejo (tipología XL) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	95	**MD-03**
Digitalización de material didáctico complejo (tipología L) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	143	**MD-04**
Digitalización de material didáctico intermedio (tipología M) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	191	**MD-05**
Digitalización de material didáctico simple (tipología S) en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para el desarrollo de una situación de aprendizaje en las aplicaciones que la CEUCD indique.	48	**MD-06**
Digitalización de material didáctico de una SA globalizada de Educación Intantil en el que se incluyen todas las actividades y recursos necesarios para su desarrollo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	27	**MD-07**
Digitalización de un curso completo con todos los elementos y materiales didácticos interactivos necesarios para el desarrollo de la programación didáctica de un área o materia para un nivel educativo en las aplicaciones que la CEUCD indique.	56	**MD-08**

Unidad de medida:	Euros (€)
Puntuación máxima (P_{max}):	6 puntos.
Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	$$P = P_{max} \times \left(1 + log \frac{Mo}{O_{MD}}\right)$$, donde: • "P" es la puntuación a obtener. • "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_{MD}" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_{MD}=\sum Mi*(MD-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

Criterio C2.3	
Nombre:	**Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales complementarios a la digitalización.**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado sumando los precios de los conceptos facturables incluidos en este servicio. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O_{CD}), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (CD) multiplicados por las unidades estimadas (M) para el servicio de producción de materiales didácticos digitales interactivos para la edición y desarrollo de programaciones didácticas.

Concepto	*Unidades mínimas estimadas (Mi)*	*Código (CD-i)*
Prototipo de infografía u objeto digital educativo	1	**CD-01**
Objeto educativo digital simple	7	**CD-02**
Objeto educativo digital intermedio	6	**CD-03**
Objeto educativo digital complejo	5	**CD-04**
Infografía simple doble formato	25	**CD-05**
Infografía compleja doble formato	15	**CD-06**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	Infografía digital interactiva simple	20	**CD-07**
	Infografía digital interactiva compleja	13	**CD-08**
	Guion de producto simple	11	**CD-09**
	Guion de producto intermedio	7	**CD-10**
	Guion de producto complejo	3	**CD-11**
	Vídeo educativo simple	10	**CD-12**
	Vídeo educativo intermedio	5	**CD-13**
	Vídeo educativo complejo	8	**CD-14**
	Ilustración simple en formato vectorial	97	**CD-15**
	Ilustración compleja en formato vectorial	51	**CD-16**
	Ilustración compleja 360	50	**CD-17**
	Fondo en formato vectorial	7	**CD-18**
	Colección de iconos vectoriales	11	**CD-19**
	Fotografías educativas en estudio	735	**CD-20**
	Fotografías educativas exteriores	50	**CD-21**
	Pódcast simple	10	**CD-22**
	Pódcast intermedio	4	**CD-23**
	Pódcast complejo	8	**CD-24**
	Objeto 3D simple	10	**CD-25**
	Objeto 3D complejo	10	**CD-26**
	Animación o simulaciones	10	**CD-27**

Unidad de medida:	Euros (€)
Puntuación máxima (P_{max}):	5 puntos.
Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación: $$P = P_{max} \times \left(1 + log \frac{Mo}{O_{CD}}\right)$$, donde: • "P" es la puntuación a obtener.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	• "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_{CD}" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_{CD}=\sum Mi*(CD-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

Criterio C3: Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios:

Criterio C3	
Nombre:	**Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios.**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado partiendo del precio de un mes de cada uno de los perfiles implicados en la prestación de los servicios y de la cantidad de recursos exigidos. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (P) multiplicados por las unidades estimadas (M) para los servicios de Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.

Perfil	*Unidades mínimas estimadas en meses (Mi)*	*Código (P-i)*
Responsable de IGS y Operaciones. Jefe/a del proyecto	15	**P-01**
Diseñador/a instruccional	30	**P-02**
Técnico/a auxiliar de gestión	15	**P-03**

Unidad de medida:	Euros (€).
Puntuación máxima (P_{max}):	12 puntos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación: $$P=P_{max} \times \left(1 + log\frac{Mo}{O_P}\right)$$, donde: • "P" es la puntuación a obtener. • "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_P" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_P=\sum Mi*(P-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

<u>Criterio C4:</u> Recursos humanos adicionales:

<u>Criterio C4.1</u>	
Nombre:	**Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.**
Descripción:	Se valorará el **número de días** adicionales de servicio calculados para 1 Técnico de Implantación, Gestión y Operación de los Servicios, que se oferten para ser incorporado, de forma puntual, a la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios. Serán días no facturables y podrán ser prestados por uno o varios técnicos adicionales a los solicitados como requerimientos mínimos y que se especifican en el apartado recursos humanos y perfiles del equipo de trabajo del PPT.
Unidad de medida:	días
Puntuación máxima (P_{max}):	6 puntos
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 días
Valor máximo (V_{max}):	360,00 días
Metodología de	El índice a valorar será "los días de personal técnico adicional

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

valoración:	para IGS y operaciones”. Si el valor ofertado es mayor o igual que V_{min} y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y “P_{max}” es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Criterio C4.2	
Nombre:	**Colaboradores externos y/o instituciones.**
Descripción:	Se valorará el número de días en los que se podrá contar con colaboradores externos y/o institucionales calculados para 1 especialista de grado superior, que se oferten para ser prestados para la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios. Serán días no facturables y prestados por uno o varios colaboradores externos y/o instituciones que complementen a los solicitados como requerimientos mínimos y que se especifican en el apartado recursos humanos y perfiles del equipo de trabajo del PPT.
Unidad de medida:	Días.
Puntuación máxima (P_{max}):	6 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 días.
Valor máximo (V_{max}):	360,00 días
Metodología de valoración:	El índice a valorar será “los días de colaboradores externos y/o institucionales”. Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	• $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}.

Criterio C5: Cláusulas sociales de calidad social

Criterio C5.1	
Nombre:	**Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.**
Descripción:	Se valorará el número de medios personales con contratación indefinida para la prestación del servicio objeto de esta licitación y la justificación de la aportación social de la propuesta.
Unidad de medida:	Número de medios personales.
Puntuación máxima (P_{max}):	10 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0 medios personales con contratación indefinida.
Valor máximo (V_{max}):	5 medios personales con contratación indefinida.
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "el número de medios personales, con contratación indefinida, dedicados a la prestación de los servicios". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	• A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}.

Criterio C6	
Nombre:	**Mejoras.**
Descripción:	Las empresas licitadoras detallarán en su oferta la propuesta de mejora sobre los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato. Se valorará el siguiente apartado: 1. Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.
Unidad de medida:	Horas.
Puntuación máxima (P_{max}):	8 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 horas.
Valor máximo (V_{max}):	150,00 horas.
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XII – LOTE 2

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA MERA APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO

1º.- En primer lugar, se incluye el árbol de criterios de adjudicación con sus pesos de participación:

Referencia	Criterio	Ponderación		
C.2	**Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios:**		**18 puntos**	**60 puntos**
C2.1	Precio de la producción de contenidos y recursos educativos digitales.	18 puntos		
C.3	**Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios**		**12 puntos**	
C.4	**Recursos humanos adicionales:**		**12 puntos**	
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios	6 puntos		
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones	6 puntos		
C5	**Cláusulas sociales de calidad social**		**10 puntos**	
C5.1	Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio	10 puntos		
C.6	**Mejoras: Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.**		**8 puntos**	

2º.- En segundo lugar, se detalla la metodología de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación que son finales de rama en el árbol anterior:

3. Todos los criterios son valorables mediante la mera aplicación de fórmulas.
4. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo dígito decimal.

Criterio C2: Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

los servicios:

Criterio C2.1

Nombre:	**Servicio de producción de contenidos y recursos educativos digitales.**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado sumando los precios de los conceptos facturables incluidos en este servicio. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O_{CD}), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (CD) multiplicados por las unidades estimadas (M) para el servicio de producción de materiales didácticos digitales interactivos para la edición y desarrollo de programaciones didácticas.

Concepto	*Unidades mínimas estimadas (Mi)*	*Código (CD-i)*
Prototipo de infografía simple doble formato	1	**CD-01**
Prototipo de infografía compleja doble formato	1	**CD-02**
Infografía simple doble formato	25	**CD-03**
Infografía compleja doble formato	15	**CD-04**
Prototipo de infografía digital interactiva simple	1	**CD-05**
Prototipo de infografía digital interactiva compleja	1	**CD-06**
Infografía digital interactiva simple	20	**CD-07**
Infografía digital interactiva compleja	13	**CD-08**
Prototipo de objeto educativo digital simple	1	**CD-09**
Prototipo de objeto educativo digital intermedio	1	**CD-10**
Prototipo de objeto educativo digital complejo	1	**CD-11**
Objeto educativo digital simple	25	**CD-12**
Objeto educativo digital intermedio	25	**CD-13**
Objeto educativo digital complejo	26	**CD-14**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	Digitalización, empaquetado, catalogación y publicación de objetos	122	**CD-15**
	Guion de producto simple	50	**CD-16**
	Guion de producto intermedio	30	**CD-17**
	Guion de producto complejo	20	**CD-18**
	Vídeo educativo simple	25	**CD-19**
	Vídeo educativo intermedio	20	**CD-20**
	Vídeo educativo complejo	15	**CD-21**
	Curación, catalogación, descripción y publicación de recursos educativos digitales	8	**CD-22**
	Curación, catalogación, descripción y publicación de aplicaciones educativas	57	**CD-23**
	Ilustración simple en formato vectorial	97	**CD-24**
	Ilustración compleja en formato vectorial	51	**CD-25**
	Ilustración compleja 360	50	**CD-26**
	Fondo/lámina/cartografía en formato vectorial	7	**CD-27**
	Colección de iconos vectoriales	11	**CD-28**
	Fotografías educativas en estudio	735	**CD-29**
	Fotografías educativas exteriores	1000	**CD-30**
	Artículo de opinión para publicar en espacios web de la CEUCD	6	**CD-31**
	Monográfico para publicar en Web	10	**CD-32**
	Artículo enciclopédico	350	**CD-33**
	Artículo enciclopédico complejo	15	**CD-34**
	Digitalización vídeos	6	**CD-35**
	Pódcast simple/efecto sonoro/locución simple	31	**CD-36**
	Pódcast intermedio/locución	20	**CD-37**
	Pódcast complejo/audio compuesto de diferentes pistas	15	**CD-38**
	Objeto 3D simple	150	**CD-39**
	Objeto 3D complejo	30	**CD-40**
	Objeto educativo de realidad aumentada y virtual	10	**CD-41**
	Curación, catalogación y publicación de elementos multimedia para radio (paquete=unidad de catalogación de 30 recursos)	12	**CD-42**
	Animación	8	**CD-43**
	Simulación	8	**CD-44**
Unidad de medida:	Euros (€)		

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Puntuación máxima (P_{max}):	18 puntos.
Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación: $$P = P_{max} \times \left(1 + log\,\frac{Mo}{O_{CD}}\right)$$, donde: • "P" es la puntuación a obtener. • "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_{CD}" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_{CD}=\sum Mi*(CD-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

<u>Criterio C3:</u> Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios:

<u>Criterio C3</u>	
Nombre:	**Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios.**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado partiendo del precio de un mes de cada uno de los perfiles implicados en la prestación de los servicios y de la cantidad de recursos exigidos. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (P) multiplicados por las unidades estimadas (M) para los servicios de Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.

Perfil	*Unidades mínimas estimadas en meses (Mi)*	*Código (P-i)*
Responsable de IGS y Operaciones Jefea del proyecto	15	**P-01**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	Diseñador/a instruccional	15	**P-02**
	Técnico/a programador	15	**P-03**
	Diseñador/a gráfico/ilustrador/a	15	**P-04**
	Técnico/a administrativo. Auxiliar de gestión	15	**P-05**

Unidad de medida:	Euros (€).
Puntuación máxima (P_{max}):	12 puntos.
Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación: $$P=P_{max} \times \left(1 + log \frac{Mo}{O_P}\right)$$, donde: • "P" es la puntuación a obtener. • "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_P" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_P=\sum Mi*(P-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

<u>Criterio C4:</u> Recursos humanos adicionales:

<u>Criterio C4.1</u>	
Nombre:	**Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.**
Descripción:	Se valorará el **número de días** adicionales de servicio calculados para 1 Técnico de Implantación, Gestión y Operación de los Servicios, que se oferten para ser incorporado, de forma puntual, a la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios. Serán días no facturables y podrán ser prestados por uno o varios técnicos adicionales a los solicitados como requerimientos mínimos y que se especifican en el apartado recursos humanos y perfiles del equipo de trabajo del PPT.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Unidad de medida:	días
Puntuación máxima (P_{max}):	6 puntos
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 días
Valor máximo (V_{max}):	360,00 días
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "los días de personal técnico adicional para IGS y operaciones". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Criterio C4.2	
Nombre:	**Colaboradores externos y/o instituciones.**
Descripción:	Se valorará el número de días en los que se podrá contar con colaboradores externos y/o institucionales calculados para 1 especialista de grado superior, que se oferten para ser prestados para la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios. Serán días no facturables y prestados por uno o varios colaboradores externos y/o instituciones que complementen a los solicitados como requerimientos mínimos y que se especifican en el apartado recursos humanos y perfiles del equipo de trabajo del PPT.
Unidad de medida:	Días.
Puntuación máxima (P_{max}):	6 puntos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Valor mínimo (V_{min}):	0,00 días.
Valor máximo (V_{max}):	360,00 días
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "los días de colaboradores externos y/o institucionales". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Criterio C5: Cláusulas sociales de calidad social

Criterio C5.1	
Nombre:	**Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.**
Descripción:	Se valorará el número de medios personales con contratación indefinida para la prestación del servicio objeto de esta licitación y la justificación de la aportación social de la propuesta.
Unidad de medida:	Número de medios personales.
Puntuación máxima (P_{max}):	10 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0 medios personales con contratación indefinida.
Valor máximo (V_{max}):	5 medios personales con contratación indefinida.
Metodología de	El índice a valorar será "el número de medios personales, con

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

valoración:	contratación indefinida, dedicados a la prestación de los servicios". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Criterio C6	
Nombre:	**Mejoras.**
Descripción:	Las empresas licitadoras detallarán en su oferta la propuesta de mejora sobre los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato. Se valorará el siguiente apartado: 2. Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.
Unidad de medida:	Horas.
Puntuación máxima (P_{max}):	8 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 horas.
Valor máximo (V_{max}):	150,00 horas.
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	• $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XII – LOTE 3

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA MERA APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO

1º.- En primer lugar, se incluye el árbol de criterios de adjudicación con sus pesos de participación:

Referencia	Criterio	Ponderación		
C.2	**Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios**		**15 puntos**	**60 puntos**
C.3	**Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios:**		**15 puntos**	
C3.1	Precio del diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.	15 puntos		
C.4	**Recursos humanos adicionales:**		**12 puntos**	
C4.1	Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios	6 puntos		
C4.2	Colaboradores externos y/o instituciones	6 puntos		
C5	**Cláusulas sociales de calidad social**		**10 puntos**	
C5.1	Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio	10 puntos		
C.6	**Mejoras: Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.**		**8 puntos**	

2º.- En segundo lugar, se detalla la metodología de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación que son finales de rama en el árbol anterior:

5. Todos los criterios son valorables mediante la mera aplicación de fórmulas.
6. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo dígito decimal.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Criterio C2: Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios:

Criterio C2	
Nombre:	**Precio de implantación, gestión y operación de los Servicios (oficina técnica).**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado partiendo del precio de un mes de cada uno de los perfiles implicados en la prestación de los servicios y de la cantidad de recursos exigidos. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (P) multiplicados por las unidades estimadas (M) para los servicios de Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.

Perfil	*Unidades mínimas estimadas en meses (Mi)*	*Código (P-i)*
Responsable de IGS y Operaciones / Jefe/a del proyecto	15	**P-01**
Técnico/a analista o programador/a experto/a	110	**P-02**
Técnico/a programador/a	15	**P-03**
Diseñador/a UI/UX	12	**P-04**
Técnico/a administrativo. Auxiliar de gestión	15	**P-05**

Unidad de medida:	Euros (€).
Puntuación máxima (P_{max}):	15 puntos.
Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación: $$P=P_{max} \times \left(1 + log \frac{Mo}{O_P}\right)$$, donde:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	• "P" es la puntuación a obtener. • "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_P" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_P=\sum Mi*(P-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

Criterio C3: Precio de los servicios de apoyo a la implantación, gestión y operación de los servicios:

Criterio C3.1	
Nombre:	**Servicio de diseño y elaboración de módulos de programación y aplicaciones informáticas educativas.**
Descripción:	Se calculará el valor base del precio ofertado sumando los precios de los conceptos facturables incluidos en este servicio. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (O_{MP}), se corresponde con un escenario hipotético definido solo a los efectos de valorar económicamente las ofertas. Se calculará como la suma de los precios unitarios ofertados (MP) multiplicados por las unidades estimadas (M) para el servicio de producción de materiales didácticos digitales interactivos para la edición y desarrollo de programaciones didácticas.

Concepto	*Unidades mínimas estimadas (Mi)*	*Código (MP-i)*
Prototipo de aplicación móvil educativa (APP)	3	**MP-01**
Aplicación móvil educativa (APP)	5	**MP-02**
Prototipo de aplicación web modular símple	3	**MP-03**
Prototipo de aplicación web modular intermedia	4	**MP-04**
Prototipo de aplicación web modular compleja	6	**MP-05**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	Módulo de programación simple	15	**MP-06**
	Módulo de programación intermedio	10	**MP-07**
	Módulo de programación complejo	8	**MP-08**

Unidad de medida:	Euros (€)
Puntuación máxima (P_{max}):	15 puntos.
Metodología de valoración:	Se asignará a cada oferta la siguiente puntuación: $$P=P_{max} \times \left(1 + log \frac{Mo}{O_{MP}}\right)$$, donde: • "P" es la puntuación a obtener. • "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • "O_{CD}" es el importe económico de la oferta a valorar: $O_{CD}=\sum Mi*(CD-i)$ (Precio unitario ofertado sin IGIC). • "Mo" es el importe de la oferta más económica. • "log" es el logaritmo en base 10.

Criterio C4: Recursos humanos adicionales:

Criterio C4.1	
Nombre:	**Personal técnico adicional para Implantación, Gestión y Operación de los Servicios.**
Descripción:	Se valorará el **número de días** adicionales de servicio calculados para 1 Técnico de Implantación, Gestión y Operación de los Servicios, que se oferten para ser incorporado, de forma puntual, a la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios. Serán días no facturables y podrán ser prestados por uno o varios técnicos adicionales a los solicitados como requerimientos mínimos y que se especifican en el apartado recursos humanos y perfiles del equipo de trabajo del PPT.
Unidad de medida:	días

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Puntuación máxima (P_{max}):	6 puntos
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 días
Valor máximo (V_{max}):	360,00 días
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "los días de personal técnico adicional para IGS y operaciones". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Criterio C4.2	
Nombre:	**Colaboradores externos y/o instituciones.**
Descripción:	Se valorará el número de días en los que se podrá contar con colaboradores externos y/o institucionales calculados para 1 especialista de grado superior, que se oferten para ser prestados para la Implantación, Gestión y Operación de los Servicios. Serán días no facturables y prestados por uno o varios colaboradores externos y/o instituciones que complementen a los solicitados como requerimientos mínimos y que se especifican en el apartado recursos humanos y perfiles del equipo de trabajo del PPT.
Unidad de medida:	Días.
Puntuación máxima (P_{max}):	6 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 días.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

Valor máximo (V_{max}):	360,00 días
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "los días de colaboradores externos y/o institucionales". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

<u>Criterio C5:</u> Cláusulas sociales de calidad social

<u>Criterio C5.1</u>	
Nombre:	**Número de medios personales con contratación indefinida que va a prestar directamente el servicio.**
Descripción:	Se valorará el número de medios personales con contratación indefinida para la prestación del servicio objeto de esta licitación y la justificación de la aportación social de la propuesta.
Unidad de medida:	Número de medios personales.
Puntuación máxima (P_{max}):	10 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0 medios personales con contratación indefinida.
Valor máximo (V_{max}):	5 medios personales con contratación indefinida.
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "el número de medios personales, con contratación indefinida, dedicados a la prestación de los servicios".

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Criterio C6	
Nombre:	**Mejoras.**
Descripción:	Las empresas licitadoras detallarán en su oferta la propuesta de mejora sobre los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato. Se valorará el siguiente apartado: 3. Apoyo en horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora para asesoramientos puntuales.
Unidad de medida:	Horas.
Puntuación máxima (P_{max}):	8 puntos.
Valor mínimo (V_{min}):	0,00 horas.
Valor máximo (V_{max}):	150,00 horas.
Metodología de valoración:	El índice a valorar será "horas desde los departamentos especializados de la empresa licitadora". Si el valor ofertado es mayor o igual que Vmin y menor o igual que V_{max}, la puntuación (P) será: • $P = P_{max} \cdot \frac{O - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$, donde O es el valor de la oferta a valorar y "P_{max}" es la puntuación máxima de este

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

	apartado. • A cualquier oferta que supere V_{max}, se le asignará la puntuación P_{max}

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XIII

LOGOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE SE FINANCIEN CON FONDOS PROCEDENTES DEL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN («NEXT GENERATION EU») REACT EU

Cuando el apoyo financiero a las operaciones se preste con cargo a los recursos REACT-EU se mostraran en todos los documentos que integran el expediente, además de la identidad del Gobierno de Canarias, el emblema de la Unión con referencia a la Unión Europea, el emblema del REACT EU, así como de cualquier otro fondo que de apoyo a la operación (FEDER/FSE) y se completara con la referencia "financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19",

Gobierno de Canarias

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Art. 92 ter disposición 14 del Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº. 1303/2013.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

ANEXO XIV

A. AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (DACI)

Expediente: Contrato……
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar»

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

En ……..., … de …… de 202..

Fdo. ……..

DNI: …… Cargo: ……..……

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MANUELA ARMAS RODRIGUEZ - CONSEJERA
Fecha: 13/09/2022 - 14:58:54
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0EZrQmw_nKGsVl7jLMrBPK-xgYJzNGSKA
El presente documento ha sido descargado el 14/09/2022 - 09:39:00